



**Gemeinde Seddiner
See
OT Neuseddin**

**Begründung
gem. § 2a BauGB**

**TEIL A – Begründung
Bebauungsplan
„Parken und Umsteigen
am Bahnhof Seddin“**

Satzungsexemplar

Stand: 23. Juni 2022

Das vorliegende Dokument bildet den ersten Teil (Teil A) der Begründung. Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung (Teil B).

Auftraggeber

Gemeinde Seddiner See
Kiefernweg 5
14554 Seddiner See

Auftragnehmer

Jahn, Mack & Partner mbB
Wilhelm-Kabus-Straße 74
10829 Berlin



JAHN, MACK & PARTNER
architektur und stadtplanung mbB

INHALTSVERZEICHNIS

1.	PLANUNGSGEGENSTAND UND ENTWICKLUNG DER PLANUNGSÜBERLEGUNGEN	1
1.1	Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung	1
1.2	Beschreibung des Plangebietes	2
1.2.1	Lage im Raum	2
1.2.2	Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse	2
1.2.3	Städtebauliche Situation und Bestand	3
1.2.4	Geltendes Planungsrecht/Fachplanungsrecht	4
1.2.5	Verkehrerschließung	5
1.2.6	Technische Infrastruktur	6
1.2.7	Denkmalschutz	7
1.2.8	Altlasten/Kampfmittel	7
1.2.9	Natur und Landschaftshaushalt	7
1.3	Planerische Ausgangssituation	8
1.3.1	Regionalplan	11
1.3.2	Angrenzende Bebauungspläne	13
1.4	Entwicklung der Planungsüberlegungen	13
2.	UMWELTBERICHT UND NATURSCHUTZ.....	15
3.	PLANINHALT	20
3.1	Ziele der Planung	20
3.2	Herleitung der Größe und des Bedarfes	21
3.3	Konzeption	24
3.3.1	Bestandteile der Planung	24
3.3.2	Realisierung in zwei Ausbaustufen	27
3.4	Begründung der Festsetzungen	29
3.5	Flächenbilanz	36
4.	AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG.....	37
4.1	Soziale Auswirkungen	37
4.2	Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen	37
4.3	Städtebauliche Wirkung	37
4.4	Finanzielle Auswirkungen	37
4.5	Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur	38
4.6	Verkehrliche Auswirkungen	38
4.7	Umweltbezogene Auswirkungen	38
5.	VERFAHREN.....	39
5.1	Aufstellungsbeschluss	39
5.2	Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB.....	39
5.3	Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB	39
5.4	Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB	42
5.5	Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB	42
5.6	Änderung der Planung nach der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung	49

6.	RECHTSGRUNDLAGEN.....	51
7.	ANHANG	53
7.1	Textliche Festsetzungen.....	53
7.2	Vorzugsvariante	57

Begründung

Gemäß § 2a und § 9 Abs. 8 Baugesetzbuch (BauGB) ist dem Bebauungsplan eine Begründung beizufügen. In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplans und in dem Umweltbericht nach der Anlage 1 zum BauGB die auf Grund der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzulegen.

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil (B) der Begründung.

1. Planungsgegenstand und Entwicklung der Planungsüberlegungen

1.1 Veranlassung und Erforderlichkeit der Planung

Der Bahnhof Seddin ist sehr gut an den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) angebunden und spielt für die öffentliche Verkehrserschließung der Region eine große Rolle. Vor allem für Berufspendler aber auch für den Freizeitverkehr hat der Bahnhof zentrale Bedeutung, was sich in den in den letzten Jahren an den kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen ablesen ließ.

Die Gemeinde Seddiner See plant die Neu- bzw. Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes nördlich des Bahnhofs Seddin. An dieser Stelle wurden vor einigen Jahren bereits Parkplätze für PKW sowie Fahrradstellplätze errichtet. Es hat sich schnell gezeigt, dass die Nachfrage nach Stellplätzen das Angebot weit übertrifft. Ein provisorisch angelegter und unbefestigter Parkstreifen im Wald, etwa 200 m entfernt vom Bahnhof, sowie die Schmiedestraße südlich der Bahntrasse werden aufgrund des hohen Parkdrucks daher auch in Anspruch genommen. Die heute vorhandenen Stellplätze am Bahnhof entsprechen damit in keiner Weise mehr dem tatsächlichen Bedarf. Die bestehende Anlage soll erweitert werden um dem gestiegenen Stellplatzbedarf langfristig gerecht werden zu können. Damit kann die angespannte Parksituation entschärft und der berufsbedingte Individualverkehr langfristig reduziert werden. Gleichzeitig kann damit der provisorische Parkplatz entfallen und damit das Parken auf offenem Waldboden vermieden werden. Zugleich soll die bislang unzureichend gelöste Anbindung des Bahnhofs an den Busverkehr verbessert werden.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen und die Umweltverträglichkeit gesichert werden.

Die Deutsche Bahn plant parallel den Bahnhof Seddin im Rahmen eines Stationsausbauprogramms zu modernisieren und barrierefrei auszubauen. Aktuell sind bereits mehrere Ausstattungsmerkmale des barrierefreien Zugangs baulich hergestellt worden.

1.2 Beschreibung des Plangebietes

1.2.1 Lage im Raum

Das Plangebiet liegt in der Gemeinde Seddiner See im Ortsteil Neuseddin nördlich der Eisenbahnsiedlung Neuseddin an der Kunersdorfer Straße. Südlich des Geltungsbereichs befinden sich Bahnanlagen der Deutschen Bahn. Das Plangebiet liegt direkt an der Bahnstrecke Berlin-Dessau. Der benachbarte Güter- und Rangierbahnhof Seddin ist einer der wichtigsten Rangierbahnhöfe der DB Netz AG in Ostdeutschland und Zugbildungsanlagen der DB Cargo AG.

Nördlich und westlich schließen sich Waldflächen an. Ein Teil des Plangebiets befindet sich im Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Potsdamer Wald- und Havelseengebiet".



Abb. 1 Lage des Plangebiets

Kartengrundlage: GeoBasis-DE/LGB, dl-delby 2-0 (Stand: Dezember 2021)

1.2.2 Geltungsbereich und Eigentumsverhältnisse

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegen vollumfänglich die Flurstücke 288, 289, 290, 121/6 sowie 121/7 (Gemarkung Neuseddin, Flur 2). In den Geltungsbereich einbezogen werden zudem eine Teilfläche der Kunersdorfer Straße (Flst. 888) sowie eine Teilfläche des Flst. 879 (Gemarkung Neuseddin, Flur 2).

Die Flurstücke 288 und 879 befinden sich im Eigentum der DB Netz AG und sollen in Gänze (Flst. 288) bzw. als Teilfläche (Flst. 879) durch die Gemeinde Seddiner See erworben werden.

Die entsprechenden Verhandlungen und Gespräche wurden bereits aufgenommen und der Erwerb der Flächen wurde durch die DB AG in Aussicht gestellt. Die übrigen Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde.

Die Teilfläche der Kreisstraße auf dem Flst. 888 befindet sich im Besitz des Landkreises Potsdam-Mittelmark.

Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 0,95 ha.

1.2.3 Städtebauliche Situation und Bestand

Innerhalb des Plangebiets befinden sich ein kleiner Parkplatz, eine Fahrradabstellanlage, ein Vorplatz sowie die Anschlussflächen an die Kunersdorfer Straße, unerschlossene Waldflächen, die teilweise im Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ liegen sowie ein bewohntes Gebäude (gemeindeeigenes Flst. 121/7) mit den zugehörigen Neben- und Außenanlagen. Das bewohnte Grundstück weist eine hohe Überbauung und Versiegelung auf und wird von Norden erschlossen. Ein Schuppen befindet sich auf dem Flurstück 288.

Direkt an der Straße gelegen befindet sich die Bushaltestelle „Seddin Bahnhof“, die sehr knapp bemessen und daher weder für 18 noch für 21 m lange Busse geeignet ist und auch nicht barrierefrei ausgebaut ist (v.a. fehlende taktile Leitstreifen und Hochborde).

Die bestehenden Stellplatzanlagen für PKW und Fahrräder sowie der Vorplatz befinden sich auf dem Flst. 289 und 290 auf einer Fläche von etwa 500 qm. Die Erschließung erfolgt über eine Einfahrt von der Kunersdorfer Straße aus. Für PKW stehen derzeit 18 Stellplätze zur Verfügung, davon jeweils ein Stellplatz zum Kurzzeitparken und ein Behindertenstellplatz. Der fußläufige Zugang zu den Bahnsteigen erfolgt unmittelbar neben den Parkplätzen durch eine Personenunterführung und ist bislang nicht barrierefrei.

Die Geländehöhen im Bereich der bestehenden Parkplatzfläche liegen bei 55,6 bis 56,2 m über NHN (Normalhöhennull).

Die bestehende überdachte Fahrradabstellanlage mit einer Kapazität von 36 Stellplätzen befindet sich eingeschoben in einer Böschung, die relativ dicht bewachsen ist. Hinter der Rückwand der Fahrradabstellanlage beginnt die Böschung zum höher gelegenen Gelände. Das obere Plateau beginnt auf einer Höhe von etwa 60,1 m ü. NHN und steigt im Weiteren auf 60,8 m an. Zur Bahn hin befindet sich eine ca. 1,3 bis 1,5 m hohe Böschung, die auf den Bahnsteig (Gleis 1) führt, der auf 61,9 bis 62,1 m ü. NHN liegt.

Oberhalb der mit Gehölzen bewachsenen Böschung finden sich offene Wiesenbereiche und sowie dichte Gebüsch und Einzelbäume. Die Wiesen sind ruderal geprägt und sporadisch mit spontan aufgewachsenen Gehölzen bewachsen.

Entlang der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft eine ca. 40 cm hohe Mauer sowie ein

Zaun, der das Plangebiet von der Bahntrasse abgrenzt.



Abb. 2 Luftbild 2021 mit Abgrenzung des Geltungsbereichs
(© GeoBasis-DE/LGB, dl-delby 2-0 Stand: Dezember 2021)

1.2.4 Geltendes Planungsrecht/Fachplanungsrecht

Das Plangebiet befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich. Für den Bereich der geplanten P&R-Anlage werden im Flächennutzungsplan der Gemeinde Waldflächen, planfestgestellte Bahnflächen sowie ein Symbol „öffentlicher Parkplatz“ dargestellt.



Abb. 4: FNP-Ausschnitt mit Abgrenzung des Geltungsbereichs
(Quelle: genehmigte 5. FNP-Änderung)

Bei den Grundstücken der DB AG und ihrer Konzernunternehmen innerhalb des Geltungsbereiches handelt es sich um planfestgestellte und gewidmete Bahnanlagen, die gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) der Planungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen. Dies wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB mitgeteilt. Auf den Flächen befinden sich zudem technische Medien, welche für den Betrieb der benachbarten Eisenbahnflächen erforderlich sind. Eine Umverlegung ist notwendig (siehe Kap. 1.2.6).

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat erklärt, dass es sich bei einer Park&Ride-Anlage um eine Anlage handelt, deren Zweckbestimmung im Einklang mit der Zweckbestimmung als Betriebsanlage einer Eisenbahn steht. Diese Anlage dient vordergründig der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten des Schienenpersonenverkehrs. Nach Erklärung des Eisenbahn-Bundesamtes ist ein planerischer Konflikt einer Park&Ride-Anlage mit der Zweckbestimmung als Betriebsanlage einer Eisenbahn nicht zu erkennen. Aus diesem Grund ist eine Freistellung gemäß § 23 AEG für die Errichtung der geplanten Park&Ride-Anlage entsprechend den Aussagen des Eisenbahn-Bundesamtes nicht erforderlich.

Flächen, die nicht gem. § 23 AEG von den Bahnbetriebszwecken freigestellt sind, unterliegen nicht der kommunalen Planungshoheit. Ein Freistellungsverfahren soll daher zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

1.2.5 Verkehrserschließung

Die Anbindung des Plangebietes an den überörtlichen, motorisierten Individualverkehr erfolgt insbesondere über die Kunersdorfer Straße als Hapterschließungsstraße, die wiederum an

die Bundesstraße 2 und die Autobahn 10 angebunden ist. Die Buslinien 643 und 646 verbinden den Bahnhof Seddin mit Potsdam, Michendorf und Beelitz. Für die Bedienung der Haltestelle müssen alle Busse der Linien 643 und 646 zunächst die Kunersdorfer Straße etwa 250 m in Richtung Norden weiter befahren und eine Wendeschleife nutzen um den Bahnhof anfahren zu können. Damit muss eine zusätzliche Strecke von ca. 500 m zurückgelegt werden, um die Bushaltestelle zu bedienen. Zudem ist eine Weiterführung der Linie (z.B. bis nach Ferch) bislang nicht möglich, da eine Haltestelle nur einseitig auf der westlichen Seite der Kunersdorfer Straße existiert.

Die Schienenpersonennahverkehrsanbindung (SPNV-Anbindung) des Bahnhof Seddin wird durch die Linien RE7 und RB23 gewährleistet. Die Regional-Express-Linie 7 (RE7) verkehrt auf der Strecke Dessau – Potsdam-Rehbrücke – Berlin Hbf – Flughafen Berlin-Schönefeld – Wünsdorf-Waldstadt. Die Fahrzeit bis zum Berliner Hauptbahnhof beträgt etwa 40 min und bis zum Flughafen Berlin-Schönefeld etwa 75 min. Angeschlossen ist der Bahnhof Seddin auch durch Regionalbahnlinie (RB23) Michendorf – Potsdam Hbf. Die Fahrzeit bis Potsdam Hauptbahnhof beträgt etwa 20 min.

Die Entfernung zum Ortszentrum Neuseddin beträgt ca. 0,6 km.

1.2.6 Technische Infrastruktur

Wasserversorgung

Im östlichen Abschnitt des Plangebietes entlang der Kunersdorfer Straße befinden sich eine Trinkwasserleitung sowie Hydranten. Die Leitung sollte als Verbindungsleitung zum Fercher Versorgungsgebiet dienen, wurde im Jahr 2014 in einer Entfernung von ca. 30 m zum derzeitigen Parkplatz hinter dem letzten Trinkwasserhausanschluss körperlich getrennt. Außerdem befindet sich noch eine Hausanschlussleitung in diesem Bereich für das hintere Grundstück. Im Rahmen der Umgestaltung der Park&Ride-Einrichtung werden diese Leitungen teilweise zurückgebaut und in einer neuen Trasse verlegt. Die Leitungen liegen in der Zuständigkeit des Wasser- und Abwasserzweckverbands „Nieplitz“. Die Hydranten verbleiben im Baufeld, da sie der Löschwasserentnahme im Brandfall für die Verkehrsstation (Bahnhof) und des hinteren Grundstücks dienen.

Entwässerung

Für das geplante Vorhaben wurde bereits ein Baugrundgutachten erstellt (Ingenieurbüro für Geotechnik, F. Maschke, August 2018). Die Ergebnisse können für die Planung der Entwässerungsanlagen als positiv bezeichnet werden. Im Plangebiet prägen nichtbindige Sande den Baugrund, die sich gut für eine Infiltration des Regenwassers eignen. Dabei ist das Regenwasser durch eine ungesättigte Bodenpassage von mindestens 1m zu infiltrieren.

Der höchste zu erwartende Grundwasserstand wird konservativ mit HGW ~ 43 m ü NHN und der für die Regenwasserversickerung bemessungswirksame mittlere höchste Grundwasser-

stand mit MHGW ~ 42 m ü. NHN abgeschätzt. Damit dürften die Sohlen von Entwässerungsmulden oder Rigolen nicht tiefer als 43,00 m ü. NHN angeordnet werden. Aus den vorliegenden Vermessungsdaten ergeben sich Höhen für den Parkplatz und die Buswendeschleife zwischen 57,00 und 58,00 m ü. NHN. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass die standortspezifischen Gegebenheiten günstig für eine Ableitung des Niederschlagswassers vor Ort sind.

Energieversorgung

Das Plangebiet wird von unterirdischen Stromanlagen der Deutschen Bahn durchkreuzt. Diese Stromanlagen dienen der Versorgung der südlich angrenzenden Bahnanlage, sowie des bewohnten Gebäudes im Westen des Plangebiets. Eine lagegenaue Verortung kann nicht vorgenommen werden und soll durch Suchbohrungen im Rahmen der baulichen Verwirklichung des Planvorhabens ermittelt werden.

Technische Anlagen der Deutschen Bahn

Im Plangebiet sind unterirdische technische Medien aufzufinden, welche dazu dienen die angrenzenden Bahnanlagen zu versorgen. Diese umfassen Kabel der DB Netz AG, Stromkabel der DB Energie GmbH, Fernmeldekabel der DB Kommunikationstechnik GmbH, sowie Lichtwellenleitkabel von der Vodafone GmbH. Diese Kabel sind für den Betrieb der angrenzenden Bahnanlagen notwendig, weswegen eine Umverlegung erforderlich ist, siehe Kap. 3.3 Konzeption.

1.2.7 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind weder Bau- noch Bodendenkmale registriert.

1.2.8 Altlasten/Kampfmittel

Für das Plangebiet sind Altlasten aktuell nicht bekannt. Die Fläche wurde in Vergangenheit industrielle/zu Bahnzwecken genutzt und die Möglichkeit einer Verunreinigung besteht.

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Munitionsfreigabebescheinigung beizubringen. Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.

1.2.9 Natur und Landschaftshaushalt

Wald

Insgesamt sind 2.439 qm Wald i.S. des Landeswaldgesetzes von der Planung betroffen, wovon 998 qm im 1. Abschnitt (erste Ausbaustufe) liegen.

Einzelbäume

Im Oktober 2018 wurden alle Einzelbäume im Plangebiet mit den Parametern Baumart,

Stammumfang in 1,30 m Höhe, Habitus und Zustand sowie Schadstufe des Baumes aufgenommen. Auf den nicht nach Landeswaldgesetz bestockten Flächen wurden 43 Einzelbäume kartiert, darunter überwiegend Birken, Stiel-Eichen und Ahorne meist mittleren Alters in einem guten bis mittleren Zustand. 39 Bäume liegen im 1. Bauabschnitt, weitere 4 im 2. Bauabschnitt. 41 Bäume sind gemäß der kommunalen Baumschutzsatzung geschützt.

Biotope

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gibt es keine geschützten Biotope gem. § 30 BNatSchG und § 18 BbgNatSchAG.

Alleen

Alleen gem. § 17 BbgNatSchAG (zu § 29 Absatz 3 BNatSchG) sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Naturnahe Böden

Gem. der Karte 8 „besondere Böden“ des Landschaftsrahmenplans Potsdam-Mittelmark (2006) liegt das Plangebiet am Rande eines Gebiets mit „weitgehend naturnahen Böden im Bereich historisch alter Waldstandorte“.

Schutzgebiete

Es sind Schutzgebiete gem. §§ 21 - 29 BNatSchG von den geplanten Vorhaben im Plangebiet betroffen. Das Vorhaben befindet sich in Teilen im Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“.

1.3 Planerische Ausgangssituation

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Die für die Aufstellung von Bauleitplänen relevanten Grundsätze der Raumordnung sind zu ermitteln und im Rahmen der Abwägung angemessen zu berücksichtigen. Die Ziele der Raumordnung sind bindend und können im Rahmen der Abwägung nicht überwunden werden. Neben allgemeinen Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz (ROG) des Bundes sind im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung insbesondere Landesentwicklungs- und Regionalpläne zu beachten. Auch überörtliche Fachplanungen sowie kommunale Planwerke – zum einen der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan, zum anderen informelle Entwicklungskonzepte und Rahmenpläne – beeinflussen die Inhalte eines Bebauungsplans.

Für diese Planung der Gemeinde Seddiner See ergeben sich die Erfordernisse der Raumordnung im Sinne des § 3 Nr. 1 ROG insbesondere aus:

- Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 (GVBl. 1 S. 235)
- Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBl. II, Nr. 35).

Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007)

Die Hauptstadtregion soll gem. § 3 Abs. 1 LEPro 2007 nach den Prinzipien der zentralörtlichen Gliederung entwickelt werden.

Gem. § 5 Abs. 3 LEPro 2007 sollen bei der Siedlungsentwicklung verkehrssparende Siedlungsstrukturen angestrebt werden. In den raumordnerisch festgelegten Siedlungsbereichen, die durch schienengebundenen Personennahverkehr gut erschlossen sind, soll sich die Siedlungsentwicklung an dieser Verkehrsinfrastruktur orientieren.

Mit Umsetzung des Bebauungsplans liegen günstige Voraussetzungen für eine entsprechende Siedlungsentwicklung im Ortsteil Neuseddin als grundfunktionalen Schwerpunkt vor bzw. werden verbessert.

§ 6 Abs. 1-3 LEPro 2007: Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Regenerationsfähigkeit sowie ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. (...)

Durch das zulässige Vorhaben, das durch den Bebauungsplan ermöglicht wird, findet für fast alle eingriffsrelevanten Schutzgüter ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft statt. Die Planung steht im öffentlichen Interesse und ist erforderlich, um den gestiegenen Stellplatzbedarf langfristig gerecht werden zu können sowie den berufsbedingten Individualverkehr langfristig reduzieren zu können. Es sind zu der vorliegenden Planung keine Standort- und Ausführungsalternativen erkennbar, die ebenso funktionell und zugleich flächensparsam sowie landschaftsschutzgebietsverträglicher wären. Planbedingte Eingriffe werden vollständig kompensiert. Dies wird umfassend im Umweltbericht als Teil II der Begründung dargestellt.

Im Hinblick auf betroffene besonders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten liegen Erkenntnisse aus einer speziellen Artenschutzrechtlichen Prüfung (AVES ET. AL Berlin, Januar 2022). Diese sind in Kap. II zusammenfassend dargestellt. Durch spezielle Artenschutzmaßnahmen verbleiben keine artenschutzrechtlichen Konflikte.

Gem. § 7 Abs. 3 soll eine umwelt-, sozial- und gesundheitsverträgliche Verkehrsentwicklung durch integrierte Verkehrsplanung unter Einbeziehung aller Verkehrsträger und -arten sowie deren Vernetzung, durch verkehrssparende Siedlungsstrukturen, ressourcenschonende Bündelung von Infrastrukturen, Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger sowie durch Steigerung der Attraktivität umweltfreundlicher Verkehrsangebote erreicht werden. Für die Mobilität im Nahbereich sollen gute Voraussetzungen geschaffen werden.

Mit Umsetzung des Bebauungsplans wird die Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsträger gefördert und beste Voraussetzungen für alle Verkehrsarten geschaffen bzw. verbessert.

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR)

Mit dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) erfüllt die gemeinsame Landesplanung der Länder Berlin und Brandenburg den Planungs- und Koordinierungsauftrag des Bundes- und des Landesrechts. Mit dem LEP HR wurde der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) am 29. April 2019 (GVBl. II Nr. 35) abgelöst.

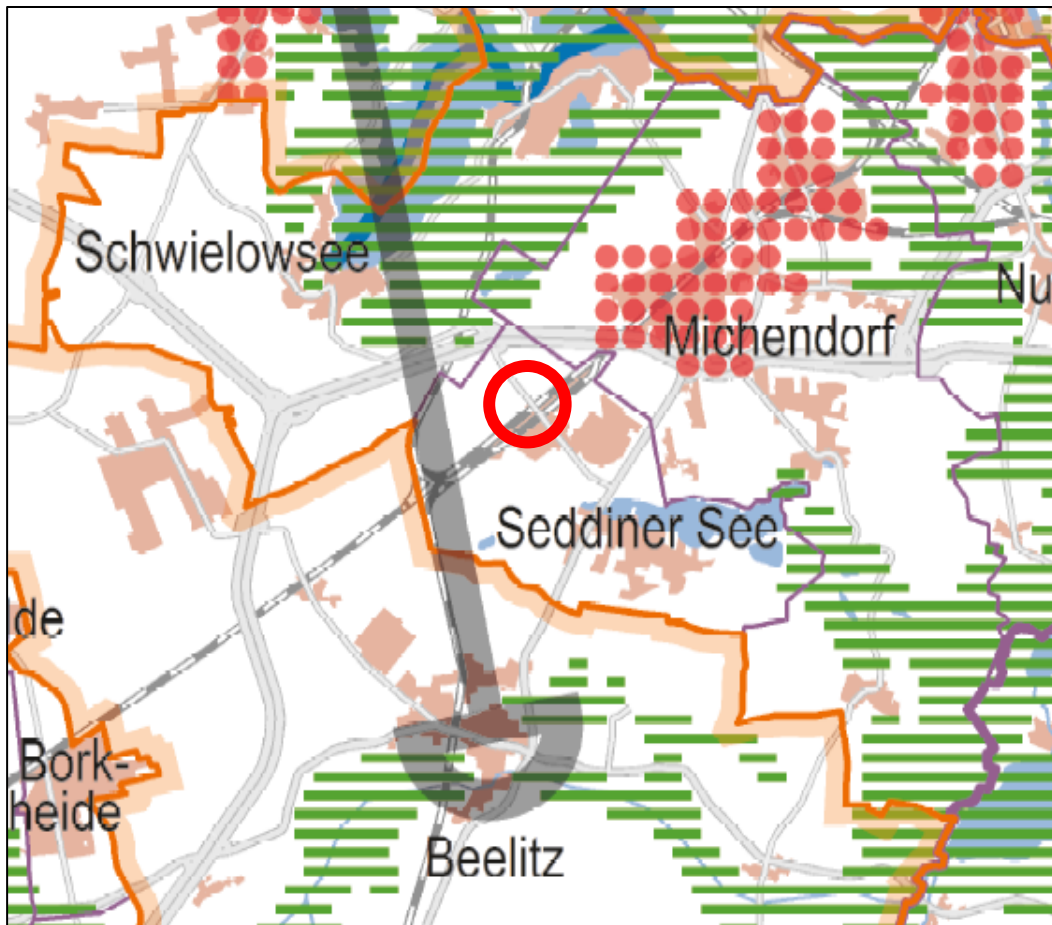


Abb. 3 Festlegungskarte LEP HR
(© Gemeinsame Landesplanung, am 1. Juli 2019 in Kraft getreten)

Maßgeblich sind es die folgenden Ziele und Grundsätze:

Die Festlegungskarte des LEP HR enthält für den Geltungsbereich keine flächenbezogenen Festlegungen. Im Textteil sind folgende Grundsätze für den Bebauungsplan relevant:

G 5.1 (1) LEP HR Innenentwicklung und Funktionsmischung: Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen innerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden.

Mit Aufstellung bzw. Umsetzung des Bebauungsplans werden die Voraussetzungen für diesen Grundsatz innerhalb des Ortsteils Neuseddin als grundfunktionalen Schwerpunkt, der wiederum Schwerpunkt für die weitere Wohnsiedlungsflächenentwicklung innerhalb der Gemeinde ist, geschaffen bzw. verbessert.

G 7.4 (2) Für Vorhaben der technischen Infrastruktur – u.a. auch der Verkehrsinfrastruktur – im Außenbereich sollen vorgeprägte raumverträgliche Standorte mit- oder nachgenutzt werden.

Mit der vertraglichen Erweiterung eines bestehenden Standorts wird diesem Grundsatz entsprochen.

G 7.4 (3) LEP HR: Bei Infrastruktur- und anderen Vorhaben mit einem nicht nur unwesentlichen Verkehrsaufkommen soll eine funktionsgerechte Anbindung an das Verkehrsnetz einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel sichergestellt werden.

Dem Grundsatz wird im vorliegenden Fall entsprochen. Schon heute ist der bestehende Parkplatz sowohl für den MIV, den ÖPNV als auch den Rad- und Fußverkehr günstig zu erreichen. Die bislang unzureichend gelöste Anbindung des Bahnhofs an den Busverkehr soll zudem verbessert werden.

Die Inhalte des Bebauungsplanes stehen den Zielfestlegungen des LEP HR nicht entgegen.

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden, als noch der LEP BB Grundlage für die Beurteilung war, attestierte die gemeinsame Landesplanung mit Schreiben vom 22. Januar 2019, dass das Vorhaben in keinem Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung steht. Im Laufe des Verfahrens hat sich die Planung nur unwesentlich geändert, sodass auch nach erfolgter formaler Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB und auf Basis der neuen geltenden Bewertungsgrundlagen (LEP HR) die Planung in keinem Widerspruch zu den Zielen der Raumordnung steht.

1.3.1 Regionalplan

Die Regionalversammlung der Region Havelland-Fläming (RPG) hat am 20. Juli 2015 den Regionalplan Havelland-Fläming 2020 beschlossen und im Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 43 vom 30. Oktober 2015 bekannt gemacht.

Der Regionalplan Havelland-Fläming wurde jedoch am 5. Juli durch das OVG Berlin-Brandenburg für unwirksam erklärt (Urteile vom 5. Juli 2018 – OVG 2 A 2.16 u.a.).

In der 6. öffentlichen Sitzung der Regionalversammlung am 18. November 2021 wurde der Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 vom 05. Oktober 2021 bestehend aus textlichen Festlegungen, Festlegungskarte und Begründung gebilligt. Das Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) begann am 10.03.2022. Bis zum 09.06.2022 können Stellungnahmen zum Planentwurf, zu seiner Begründung, zum Umweltbericht sowie zu den ergänzenden Unterlagen abgegeben werden.

Der Sachliche Teilregionalplan Grundfunktionale Schwerpunkte ist mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 51 vom 23. Dezember 2020 in Kraft getreten. Dieser stellt Neuseddin als grundfunktionalen Schwerpunkt dar. Grundfunktionale Schwerpunkte sind funktionsstarke Ortsteile, die aufgrund ihrer funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale in der Lage sind die übergemeindlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge langfristig und flächendeckend zu erfüllen. Sie sollen von den anderen Ortsteilen und benachbarten Gemeinden mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Zudem sollen sie eine wichtige Verkehrsverknüpfungsfunktion insbesondere in Verbindung zu den Mittelzentren haben. Diesen Zielen wird mit der Aufstellung des Bebauungsplans bzw. mit dem Ausbau des Umsteigepunktes entsprochen.

Ziele der Regionalplanung welche den Inhalten des Bebauungsplanes entgegenstehen lassen sich aus dem Entwurf des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 mit seinen Teilregionalplänen gegenwärtig nicht ableiten.

Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddin in der genehmigten Fassung der 5. Änderung stellt für das Vorhabengebiet ‚Waldflächen, planfestgestellte Bahnflächen sowie mit Symbol „öffentlicher Parkplatz“ dar.

Nach § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Da der Flächennutzungsplan keine grundstücksscharfen Festsetzungen trifft, dürfen im Rahmen der stufenweisen Konkretisierung der zulässigen Raumnutzung Bebauungspläne die Darstellung des Flächennutzungsplans auch insoweit konkreter ausgestalten (st. Rspr. vgl. nur Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 29. Januar 2020 - 7 D 4/17.NE -, Rn. 23, juris). Dabei steht dem Plangeber ein gewisser Spielraum für Abweichungen vom Flächennutzungsplan zur Verfügung, soweit die Grundkonzeption desselben durch den Bebauungsplan nicht angetastet wird (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 28. Juli 2020 - 9 N 16.2497 -, Rn. 25, juris, mit Verweis auf Runkel in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, Stand Okt. 2019, § 8 Rn. 35 f.).

Für die Darstellung im Flächennutzungsplan der Gemeinde Seddiner See hat man davon abgesehen, dem Symbol „P“, mit dem der geplante P&R-Parkplatz dargestellt wird, eine konkrete Fläche zuzuweisen. Damit wurde nur die generelle Lage des Platzes im planerischen Gefüge der wesentlichen Verkehrsanlagen im Gemeindegebiet definiert. Ausführung und Größe wurden nicht bestimmt. Dies ist zulässig, da gem. § 5 Abs. 1 S. 1 BauGB nur verlangt wird, dass der FNP die Art der Bodennutzung im Gemeindegebiet in Grundzügen ordnet. Auf FNP-Ebene ist ein genauer Umgriff der künftig mit dem Parkplatz zu belegenden Fläche damit nicht erforderlich.

Die geplante P&R-Anlage ist entsprechend der örtlichen Nachfrage adäquat dimensioniert und an der Stelle positioniert, an welcher der Flächennutzungsplan ihn durch das Symbol lokalisiert. Die geplante Nutzung ist damit grundsätzlich aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelbar.

Unabhängig davon strebt die Gemeinde Seddiner See an die Darstellungen im FNP im Hinblick auf eine größtmögliche Normenklarheit im 6. Änderungsverfahren zu ändern. Geplant ist die Darstellung als Verkehrsfläche von überörtlicher Bedeutung nach § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB. Da zum jetzigen Zeitpunkt eine rechtsichere Darstellung als bahngewidmete Fläche erfolgen müsste, kann das FNP-Änderungsverfahren mit dem o.g. Planziel erst nach Abschluss des durch die Gemeinde angestrebten Freistellungsverfahrens nach § 23 AEG für die gewidmeten Bahnflächen abgeschlossen werden.

Der Einleitungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 27Nov/2018) zur 6. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ wurde am 27. November 2018 von der Gemeindevertretung Seddiner See gefasst.

1.3.2 Angrenzende Bebauungspläne

An das Plangebiet grenzen keine rechtskräftigen Bebauungspläne.

1.4 Entwicklung der Planungsüberlegungen

Die Gemeinde Seddiner See hat die Stationova GmbH mit der Erstellung der Planungsleistungen sowie der Gesamtkoordination des Projektes beauftragt.

Im Rahmen der Vorplanung wurden 3 unterschiedliche Varianten zur Neugestaltung des nördlichen Bahnhofsumfeldes Seddin entwickelt und mit der Gemeinde Seddiner See und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark frühzeitig abgestimmt.

Dabei wurden unterschiedliche Ansätze gewählt. Varianten 1 und 2 gingen von einem barrierefreien Umbau der bisherigen Bushaltestelle aus. Die P+R-Stellplätze sollten auf dem oberen Niveau über eine herzustellende Rampe im Bereich des bisherigen Parkplatzes errichtet werden. Variante 3 geht von einem anderen Ansatz aus, der darin besteht, die Bushaltestelle in den Bereich der Stellplätze zu verlegen. Dies hat zur Folge, dass die Zufahrt verlegt und neu herzustellen ist und das Gelände auf das Niveau der Kunersdorfer Straße abgetragen werden muss. Seitlich werden Böschungen zu dem höher gelegenen Gelände angelegt.

Im Ergebnis der Abstimmung wurde die Variante mit dem geringsten Eingriff in Waldbestände und im Hinblick auf die naturschutzfachlichen Aspekte und rechtlichen Erfordernisse sowie Altbaubestand für die weitere Planung ausgewählt und weiterentwickelt. Die Vorzugsvariante (vgl. S. 42, Stationova GmbH, Nov. 2021) dient als Grundlage für den Bebauungsplan. Eine Verlagerung auf Flächen außerhalb des empfindlichen Teilraums ist aufgrund der Standortverbundenheit des Vorhabens nicht möglich.

Die Vorzugsvariante sieht die grundhafte Erneuerung und Erweiterung der Stellplatzanlagen inkl. einer neuen Busschleife mit barrierefreien Bushaltestellen vor, entschärft die bestehende angespannte Parksituation und berücksichtigt mit der Erweiterungsmöglichkeit auf den Flurstücken 121/7 und 121/6 gleichzeitig die zu erwartenden Nachfragesteigerungen in den nächsten Jahren. Damit kann der Standort auch perspektivisch und langfristig als attraktiver und leistungsfähiger Verknüpfungspunkt gesichert werden.

Sie ist in zwei Etappen realisierbar, dies bedeutet, dass nach Bedarf der Parkplatz erweitert werden kann. Die zwei Ausbaustufen werden im Folgenden wie auch im Umweltbericht als Abschnitt 1 und 2 bezeichnet.

Die Flurstücke 288 und 879 (teilweise) sind planfestgestellte Bahnflächen. Dies wurde im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB mitgeteilt. Eine Aufhebung der Planfeststellung (Freistellung) nach §23 Allgemeines Eisenbahngesetz ist für die Realisierung der Planung nicht erforderlich.

Förderung der Maßnahme

Die gesamte Maßnahme wird vom Landesamt für Bauen und Verkehrs des Landes Brandenburg gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt der Gemeinde vor. Gefördert wird unter anderem auch die Verlegung der bahnbetriebsrelevanten technischen Medien im Plangebiet.

2. Umweltbericht und Naturschutz

Da der Bebauungsplan im Normalverfahren durchgeführt wird, ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung sowie die Erstellung eines Umweltberichts erforderlich.

siehe dazu gesonderter Teil B der Begründung

Er enthält u.a. detaillierte Aussagen zur Bestandssituation sowie die Darstellung der voraussichtlichen und relevanten Umweltauswirkungen durch die Planung. Im Umweltbericht ist auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung integriert und der Ausgleichsflächenbedarf wird ermittelt. Nachfolgend werden die Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt.

Artenschutz

Im Hinblick auf betroffene besonders und streng geschützte Arten wurde für das Plangebiet ein Artenschutzfachbeitrag vorgelegt (Aves et al. 2022). Das Plangebiet wurde 2019 auf das Vorkommen geschützten Tierarten untersucht und es wurden Maßnahmen ermittelt welche zu einer Konfliktbewältigung beitragen können.

Reptilien *(zusammenfassende Darstellung aus dem Umweltbericht)*

Innerhalb des auf Reptilien untersuchten Gebietes konnten im Jahr 2019 die europäisch geschützte Zauneidechse und die Blindschleiche nachgewiesen werden. Es gelangen 14 Zauneidechsen-Nachweise und zwei Nachweise der Blindschleiche. Hinsichtlich der Zauneidechse wurden 12 Tiere innerhalb des geplanten 1. Bauabschnittes nachgewiesen und 2 Tiere im Bereich der geplanten öffentlichen Grünfläche (SPE-Fläche) parallel zur Bahn. Im Bereich des 2. Bauabschnittes wurden keine Zauneidechsen nachgewiesen.

Für die 12 Nachweise im 1. BA würden während der Bauphase Verbotstatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 (hier vor allem Nr. 1 Tötungsverbot) auftreten. Um dies zu vermeiden, sind Vergrämnungsmaßnahmen erforderlich. Hierzu ist entlang der Grenzen des 1. Bauabschnitts ein Reptilienschutzzaun vor Beginn der Aktivitätsphasen der Zauneidechse zu errichten. Der Zaun verhindert ein Eindringen von Zauneidechsen in die Baustellenbereiche und dient dem Abfang der darin befindlichen Zauneidechsen. Gefangene Tiere sind in die SPE-Fläche und das angrenzende Bahngelände sowie ggf. in weiter südlich angrenzende Offenlandflächen umzusetzen. Gefangene andere Reptilien (v.a. Blindschleichen) sind mit umzusetzen. Die SPE-Fläche als Aussetzbereich weist genügend hochwertige Strukturen wie Sonnen-, Ruhe- und Eiablageplätze sowie Winterquartiere auf, die sofort genutzt werden können. Eine artenschutzfach(recht)liche Ausnahmegenehmigung nach BNatSchG § 45 Abs. 7 ist für die Vergrämnung nicht erforderlich, da es sich hier um eine zeitlich begrenzte Vergrämnung und keine Umsiedlung an einen anderen Ort handelt und die ökologische Funktion der Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.

Die entsprechenden Maßnahmen finden als Hinweise Eingang in die textlichen Festsetzungen.

Brutvögel *(zusammenfassende Darstellung aus dem Umweltbericht)*

Hinsichtlich des speziellen Artenschutzes wurden im Jahr 2019 Erfassungen zur Avifauna innerhalb des Untersuchungsgebietes durchgeführt. Im B-Plangebiet „Parken und Umsteigen

am Bahnhof Seddin“ waren im Jahr 2019 insgesamt 23 Brutvogelarten mit 29 Revieren ansässig. Von diesen 23 Brutvogelarten ist eine Art in der Kategorie 3 (gefährdet) der Roten Liste Brandenburg (Erlenzeisig) geführt sowie 3 Arten in der Brandenburger Vorwarnliste (Gimpel, Girlitz, Grauschnäpper) geführt.

Die im 1. Bauabschnitt ansässigen 8 Arten der Freibrüter in Gehölzen (Amsel, Buchfink, Erlenzeisig, Gimpel, Grünfink, Klappergrasmücke, Schwanzmeise, Stieglitz mit 9 Revieren) und der 2 Bodenbrüter in Gehölzbereichen (Fitis, Rotkehlchen mit jeweils 1 Revier) wechseln jährlich ihren Nistplatz; der Schutz erlischt insoweit mit Beendigung der jeweiligen Brutperiode. Da ausreichend Habitate im direkten Umfeld zur Verfügung stehen, bleibt die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten und artenschutzrechtliche Verbote bei Realisierung des Bauvorhabens im 1. Bauabschnitt greifen nicht. Vorgezogene Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen werden nicht erforderlich.

Die Niststätten der 5 höhlennutzende Brutvögel in Bäumen (Blaumeise, Grauschnäpper, Kleinspecht, Kohlmeise, Sumpfmehse mit jeweils 1 Revier) gelten hingegen als wiederkehrend genutzte Fortpflanzungsstätten und damit als dauerhaft geschützt; der Schutz erlischt nicht mit Beendigung der jeweiligen Brutperiode. Um hier das Eingreifen des Verbotstatbestandes nach BNatSchG § 44 Abs. 1 Nr. 3 (Beschädigungsverbot Lebensstätten) auszuschließen, sind verlustig gehende Brutreviere durch Nistkästen zu ersetzen.

Baumhöhlen sind ganzjährig geschützt, auch wenn sie zum Zeitpunkt einer möglichen Beseitigung unbesetzt sind. Da insgesamt 7 Höhlenbäume nicht mit Revieren höhlennutzender Brutvögel korrelieren, ergibt sich ein Kompensationsbedarf für den 1. Bauabschnitt von

- 4 Höhlenbrüter-Reviere (Verhältnis 1:2): 8 Ersatz-Niststätten und
- 7 unbesetzte Höhlen (Verhältnis 1:1): 7 Ersatz-Niststätten.

Insgesamt sind also 15 Ersatzniststätten als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme vor Baubeginn und vor einer Brutperiode (bis 28. Februar) im nahen Umfeld des 1. Bauabschnittes anzubringen.

Die entsprechenden Maßnahmen finden als Hinweise Eingang in die textlichen Festsetzungen.

Fledermäuse

Im Untersuchungsgebiet wurden regelmäßig einzelne Zwergfledermäuse nachgewiesen, die hauptsächlich an den Waldrändern des vorhandenen Parkplatzes und der Bahnlinie jagten. Eine übergeordnete Bedeutung als Nahrungshabitat ist, aufgrund der geringen Flächengröße und der geringen Frequentierung durch Fledermäuse nicht vorhanden. Es besteht keine Notwendigkeit der weiteren Abhandlung von Fledermäusen im Artenschutzbeitrag. Damit erfolgt keine Auslösung von Betroffenheiten durch das Bauvorhaben im B-Plangebiet „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“.

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung/Kompensationserfordernisse

Das Plangebiet ist dem Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen und unterliegt vollumfänglich der Eingriffsregelung. Für diese Flächen können die Vorbelastungen (insbesondere in Form von bestehenden Versiegelungen) in Abzug gebracht werden. Durch das zulässige Vorhaben, das durch den Bebauungsplan ermöglicht wird, findet für fast alle eingriffsrelevanten Schutzgüter ein erheblicher Eingriff in Natur und Landschaft statt.

Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ist durch Festsetzungen nach § 9 BauGB im Bebauungsplan oder vertraglich zu sichern.
Angewendet wird die im Land Brandenburg zur Anwendung empfohlene Handlungsanweisung zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE, Stand 2009).

Kompensation der zusätzlichen Versiegelung

Da die Gemeinde Seddiner See zunächst nur den 1. Bauabschnitt realisieren möchte und die Bilanz entsprechend für zwei Bauabschnitte gerechnet wurde, wird auf die Kompensationserfordernisse separat für jeden Bauabschnitt hingewiesen.

Bei vollständiger Umsetzung der Planung ergibt sich eine zusätzliche kompensationspflichtige Vollversiegelung in Höhe von insgesamt 2.941 qm. Davon sind 2.186 qm dem 1. Bauabschnitt und 755 qm dem 2. Bauabschnitt zuzurechnen. Die eingriffsrelevante Versiegelung geht mit dem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen sowie der Minderung der Grundwasserneubildung einher.

Kompensation von Biotopverlusten

Hinsichtlich des Biotopverlustes außerhalb der Waldflächen gehen insgesamt 2.170 qm gehölzgeprägte Biotope (nur 1. Bauabschnitt) sowie 1.754 qm Ruderalvegetation und gärtnerisches Grün (davon 1.261 qm im 1. Bauabschnitt) verlustig. Für den 2. Bauabschnitt sind außerhalb der Waldflächen 493 qm ruderal trockene Brachen und gärtnerische Anlagen kompensationspflichtig.

Die zusätzliche Versiegelung als auch der Biotopverlust können durch folgende Maßnahmen vollumfänglich kompensiert werden:

- Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche entlang der Bahn mit extensiven Wiesen und Gebüschpflanzungen (SPE) im Plangebiet auf 1.101 qm
- Begrünung der Böschungen mit Wiesen und Strauchpflanzungen sowie Begrünung und Gliederung der Stellplatzanlage mit Baumpflanzungen im Plangebiet auf insgesamt 2.101 qm (davon 1.449 qm im Bauabschnitt 1)
- Anlage einer 1.674 qm großen Streuobstwiese auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Gemarkung Kähnsdorf (Flur 2, Flurstück 85)

Für das gemeindeeigene Flurstück in der Gemeinde Kähnsdorf (Flur 2, Flurstück 85) wird im Juni 2022 eine Biotopkartierung mit Aufnahme des wesentlichen floristischen Inventars sowie eine einmalige Begehung zur Einschätzung der Artenschutzbelange durch Herrn Thomas Müller (AVES ET AL.) durchgeführt. Nach einer Inaugenscheinnahme durch die Verfasser des Umweltberichts im April 2022 besteht hinsichtlich der Maßnahmentypen ´Erstaufforstung´, ´Streuobstwiese´ und ´Entwicklung Trockenrasen´ ein Aufwertungspotenzial.

Kompensation von Waldverlusten

Der Verlust von Flächen mit Waldeigenschaft ist nach den Maßgaben des LWaldG kompensationspflichtig. Die Waldverluste müssen durch externe Aufforstungsmaßnahmen kompensiert werden. Der Gesamtverlust beträgt 2.439 qm, davon 998 qm im geplanten Bauabschnitt 1, der zeitnah realisiert werden soll, und 1.441 qm im 2. Bauabschnitt. Die waldrechtlichen

Kompensationserfordernisse für die Waldumwandlung sollen für den 1. Bauabschnitt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens abschließend bewältigt werden. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauBG teilte der Landesbetrieb Forst mit, dass für den 1. Abschnitt ein Kompensationsfaktor von 1:1,75 anzuwenden ist. Gemäß der Stellungnahme des Landesbetrieb Forst Brandenburg vom 09. Mai 2022 im Zuge der Beteiligung gem. § 4 (2) BauBG kann der geplanten Waldumwandlung aus forstlicher Sicht unter der Voraussetzung der Anpassung des Umfangs der waldverbessernden Maßnahmen zugestimmt werden. Dies bedeutet, dass neben der Erstaufforstung von 998 qm Waldflächen weitere 894 qm waldverbessernde Maßnahmen (Voranbau vollflächig, Voranbau Trupppflanzen, Waldrandgestaltung) realisiert werden müssen.

Die notwendigen Kompensationsflächen für den 1. Bauabschnitt können in der Gemeinde Seddiner See gesichert werden. Das Flurstück 85, Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf ermöglicht auf einem etwa 2,04 ha großen gemeindeeigenen Grundstück die Verortung der zu erbringenden 1.892 qm für die Aufforstung.

Vor dem Hintergrund der Entwicklung des Vorhabens in zwei Ausbaustufen ist eine Komplettumwandlung zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweckmäßig. Bei Realisierung des 2. Bauabschnitts werden weitere Waldflächen in Anspruch genommen, für die zum gegebenen Zeitpunkt sowohl die Waldeigenschaft als auch die Kompensationserfordernisse bestimmt werden müssen.

Kompensation der Verluste geschützter Bäume und Hecken

Außerhalb der Waldflächen kommen insgesamt 41 nach der kommunalen Baumschutzsatzung geschützte Einzelbäume vor, von denen 1 Baumerhalten werden kann. Insgesamt sind 40 geschützte Bäume von den Festsetzungen des Bebauungsplans betroffen, darunter 36 Bäume im 1. Bauabschnitt.

Hecken und Sträucher von mindestens 2m Höhe sind im Sinne § 44 Abs. 1 BNatSchG geschützt und kompensationspflichtig.

Der Verlust von geschützten Bäumen führt gemäß der kommunalen Baumschutzsatzung zu der Forderung von 67 Ersatzbaumpflanzungen mit Stammumfang von 10-12 cm.

Für 36 Verlustbäume im 1. Bauabschnitt wären nach der kommunalen Baumschutzsatzung 61 Ersatzbäume mit einem Stammumfang 10-12 cm zu pflanzen.

Gemäß der aktuellen Planung (Stationova GmbH 2021) können im 1. Bauabschnitt mindestens 17 Bäume gepflanzt werden. Mit der Verwendung von schmalkronigen Bäumen (*Quercus robur* 'Fastigiata' - Säulen-Eiche) wird - je nach Objektplanung - die Pflanzung von bis zu 5 weiteren Bäumen im Plangebiet ermöglicht. Das Defizit in Höhe von 39 Ersatzbäumen kann über die Anlage von 100 qm Streuobstwiese pro Ersatzbaum abgegolten werden (insgesamt 3.900 qm Streuobstwiese). Alternativ kann die Gemeinde Seddiner See auch Baumstandorte im Gemeindegebiet zur Verfügung stellen. Eine abschließende Standortwahl ist im Zuge der Baugenehmigung nachzuweisen. Einzelheiten dazu sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Hinsichtlich des Verlustes von geschützten Hecken und Laubgebüsch i.S. der kommunalen Gehölzschutzsatzung gehen im Plangebiet (von derzeit 1.500 qm Laubgebüsch) 1.403 qm durch das Vorhaben im Zuge des 1. Bauabschnitts verloren. Dieser Verlust ist im Verhältnis 1:1 durch 1.403 qm Strauchpflanzungen zu kompensieren (was im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie der Böschungen und des Verkehrsbegleitgrüns nachgewiesen werden kann.)

Im 2. Bauabschnitt gehen 4 geschützte Einzelbäume verlustig. Es bedarf nach der kommunalen Baumschutzsatzung 6 Ersatzbäume mit einem Stammumfang 10-12 cm, die in jedem Fall innerhalb des 2. Bauabschnitts untergebracht werden können.

In diesem Bauabschnitt gibt es keine geschützten Sträucher und Hecken über 2m Höhe im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG.

Der Verlust von geschützten Bäumen kann durch die Pflanzung von insgesamt 28 Ersatzbäumen (1. und 2. BA) mit Mindest-Stammumfängen von 10-12 cm im Plangebiet nur teilweise ausgeglichen werden. Durch die Pflanzung von weiteren 39 Bäumen auf der Streuobstwiese (d.h. $39 * 100 \text{ qm} = 3.900 \text{ qm}$) kann das Defizit ausgeglichen werden. Alternativ kann die Gemeinde Seddiner See auch andere Standorte im Gemeindegebiet nutzen.

Eine textliche Festsetzung im Bebauungsplan sichert ins. 28 Einzelbäume mit Mindest-Stammumfängen von 10-12 cm.

Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Sind die Festsetzungen eines Bebauungsplans mit naturschutzrechtlichen Verbotsnormen nicht zu vereinbaren, ist er mangels Erforderlichkeit (§ 1 Abs. 3 BauGB) dann unwirksam, wenn sich die entgegenstehenden naturschutzrechtlichen Bestimmungen als dauerhaftes rechtliches Hindernis erweisen. In einem solchen Fall besteht zugleich ein inhaltlicher Widerspruch im Sinne von § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 2 Satz 2 BauGB zwischen dem Bebauungsplan und den Naturschutz-Rechtsnormen, der ebenfalls zur Unwirksamkeit des Bebauungsplans führt. Wirksam ist der Bebauungsplan hingegen, wenn für die geplante bauliche Nutzung die Erteilung einer Ausnahme oder Befreiung von diesen Bestimmungen rechtlich möglich ist, weil objektiv eine Ausnahme- oder Befreiungslage gegeben ist und einer Überwindung der naturschutzrechtlichen Verbotsregelung auch sonst nichts entgegensteht (BVerwG, Beschluss vom 9.2.2004, 4 BN 28/03).

Bei Überplanung von LSG-Flächen in Bauleitplanverfahren muss also weitgehend sichergestellt werden, dass auf der Baugenehmigungsebene voraussichtlich eine Befreiung bzw. landschaftsschutzrechtliche Genehmigung erteilt werden wird, weil die Voraussetzungen objektiv gegeben sind.

Die Gemeinde reichte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 1 BauGB den Vorentwurf bei der zuständigen uNB ein, die entsprechend des Erlasses des Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft „Landschaftsschutzgebiete (LSG); Bauleitplanung; Erlass zur Zuständigkeit“ prüfte, ob gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 NatSchZustV ein Einzelfall im Sinne der Ziffer 2.1. vorliegt und ob bereits erkennbar ist, dass der Realisierung des projektierten Vorhabens naturschutzrechtliche Vorschriften entgegenstehen.

Stehen dem projektierten Vorhaben naturschutzrechtliche Vorschriften entgegen, prüft die uNB weiter, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Befreiung vorliegen (sog. „Planen in die Befreiungslage“). Voraussetzung für eine solche Bewertung ist, dass eine Entscheidung auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Unterlagen möglich ist. Die uNB teilte im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 21. Februar 2019 mit, dass die Voraussetzungen für eine Einzelfall-Entscheidung vorliegen.

Die uNB bestätigt, dass die Ziele des Bebauungsplans öffentliches Interesse tragen. Es sind zu der vorliegenden Planung keine Standort- und Ausführungsalternativen erkennbar, die ebenso funktionell und zugleich flächensparsam sowie landschaftsschutzgebietsverträglicher wären. Das Plangebiet weist infolge der baulichen und Immissionsvorbelastung durch den Personen- und Rangierbahnhof sowie wegen der nicht sehr hochwertigen natürlichen Ausstattung für die Erreichung des LSG-Schutzzwecks einen geringeren Wert auf.

Die Neuordnung und Modernisierung der Verkehrsflächen und -wege am Bahnhof Seddin wirkt dem städtebaulichen Missstand nachhaltig entgegen und ist städtebaulich erforderlich. Mit dem B-Plan wird eine sachgerechte Planungskonzeption eines langfristig funktionierenden und leistungsfähigen Verkehrsverknüpfungspunktes am Bahnhof Seddin verfolgt. So können nicht nur Pkw-Stellplatzflächen im Wald entfallen und Anwohnerstraßen der Umgebung entlastet, sondern die Verknüpfung von Bus und Bahn verbessert, der Umstieg vom Pkw auf Fahrrad, Bus und Bahn begünstigt und der Klimaschutz gefördert werden. Allen vorgenannten Belangen kommt großes öffentliches Interesse zu.

Die uNB erklärt deshalb – unter der Bedingung der Einhaltung des Nutzungs- und Entwicklungsrahmens entsprechend des dem B-Plan zugrunde liegenden Konzeptes – das Vorliegen einer objektiven Befreiungslage gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG und somit für die Aufstellung des B-Plans und die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See das „Planen in die Befreiungslage“ für aussichtsreich, weil die öffentlichen Interessen im vorliegenden Einzelfall die landschaftsschutzrechtlichen Belange absehbar überwiegen.

3. Planinhalt

3.1 Ziele der Planung

Zu den wesentlichen Zielsetzungen dieses Vorhabens zählen neben der Schaffung einer ausreichend großen Zahl an PKW-Stellplätzen die Errichtung von zeitgemäßen Fahrradstellplätzen in angemessener Dimensionierung und die Neukonzipierung der Busanbindung inklusive barrierefreier Bushaltestellen.

Dabei muss die Umweltverträglichkeit gesichert werden.

Generelle Planungsziele sind

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung,
- Sicherung der verkehrlichen Bedeutung und Nutzung des Bahnhofs Seddin als über-regional bedeutsamer Bahnhof,
- Ausbau einer fahrgastfreundlichen und perspektivisch barrierefreien Bahn-Bus-Verknüpfung am Bahnhof Seddin,
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von öffentlichen Stellplätzen (PKW, Fahrrad, Motorrad/Park&Ride, Bike&Ride) insbesondere für Berufs- und Freizeitpendler im Randbereich der Siedlungsfläche und in guter Erreichbarkeit verschiedener verkehrlicher Anschlusspunkte,
- Ökonomische Erschließung,
- Sicherung des Ausgleichs und Ersatzes der Eingriffe in die betroffenen Schutzgüter.

3.2 Herleitung der Größe und des Bedarfes

Am 08. November 2018 wurde eine Zählung der am Bahnhof Seddin abgestellten PKW und Fahrräder von der für die Planungsleistungen beauftragten Stationova GmbH durchgeführt, um die bestehende Auslastung zu ermitteln (Beschreibung der Ergebnisse aus: Erläuterungsbericht für die Vorhabenanmeldung beim LBV, Stationova GmbH, Mai 2021).

Die Zählung kam zu folgendem Ergebnis:

P+R-Stellplätze

P+R-Anlage am Bahnhofsvorplatz (in Karte: P+R 1): Es sind 16 P+R-Stellplätze sowie zusätzlich 1 Kurzzeitparkplatz (Parkdauer 0,5 Std.) und 1 Behindertenstellplatz vorhanden. Zum Zeitpunkt der Zählung (ca. 10.30 Uhr) waren dort 16 PKW abgestellt.

Gut 200m nördlich des Bahnhofs Seddin ist im Waldbereich östlich der Kunersdorfer Straße ein unbefestigter Parkstreifen vorhanden, den die Gemeinde vorübergehend von der Forstbehörde angepachtet hat. In diesem Bereich (auf der dazugehörigen Karte als „P2“ bezeichnet) waren zum Zeitpunkt der Erhebung 23 Pkw abgestellt, die aufgrund fehlender sonstiger Nutzungen eindeutig den P+R-Kunden zugeordnet werden konnten.



Abb. 5 Übersichtskarte zur Zählung der abgestellten PKW und Fahrräder (Stationova GmbH, Dez. 2018)

In der entgegengesetzten Richtung sind unmittelbar südlich der Eisenbahnunterführung entlang der von der Kunersdorfer Straße abzweigenden Schmiedestraße PKW-Stellplätze im Straßenbereich angelegt worden. Da die angrenzenden Wohnhäuser über eigene Grundstückszufahrten verfügen kann angenommen werden, dass die nahe der Kunersdorfer Straße geparkten 6 PKW ebenfalls P+R-Kunden zugeordnet werden können. Die Entfernung zum Bahnhof Seddin beträgt von hier aus ca. 300 m.

In unmittelbarer Umgebung des Bahnhofs wurden insgesamt 45 parkende PKW von P+R-Kunden gezählt.

B+R-Stellplätze

Die überdachte, frei zugängliche Bike+Ride (B+R)-Anlage am Bahnhofsvorplatz hat eine Kapazität von 36 Stellplätzen und war am Erhebungstag mit 42 abgestellten Rädern überfüllt. Weitere 10 Fahrräder wurden in der unmittelbaren Umgebung festgestellt, z.T. „wild“ abgestellt.

In der Summe ergab die Zählung 52 abgestellte Fahrräder.

Ermittlung des Gesamtbedarfes

Gemäß dem Leitfaden des Landes Brandenburg „Parken am Bahnhof – Abstellen von Fahrrad (B+R) und Auto (P+R) leicht gemacht“ werden für die Ermittlung des Gesamtbedarfes an P+R- und B+R-Stellplätzen an SPNV-Stationen neben dem Ist-Bedarf auch sogenannte Ausbaureserven und Trendfaktoren in die Berechnung einbezogen.

Für erste Stationen im Tarifgebiet Berlin C (und damit auch für den Bahnhof Seddin) ist ein Zuschlag von 60 % zum Ist-Bedarf als Ausbaureserve anzusetzen.

Zusätzlich ist noch ein Trendfaktor für die Gesamtbedarfsermittlung hinzuzurechnen, der die

Aspekte SPNV-Angebot und Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt. In den kommenden Jahren ist eine Verdichtung der Taktzeiten auf der Linie RE7 vorgesehen (Halbstundentakt in der Hauptverkehrszeit), wodurch die Ein- und Aussteigerzahlen des Bahnhofs Seddin weiter steigen dürften. Diese betrug im Jahr 2017 bereits 1.221 Fahrgäste an Werktagen, während sie bis zum Jahr 2014 noch unter 1.000 lag (Quelle: VBB). Auch die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Seddiner See mit den drei Ortsteilen Neuseddin, Seddin und Kähnsdorf ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, vor allem durch Zuzüge bedingt. Am 01. Juli 2018 betrug die Einwohnerzahl der Gemeinde 4.766 Personen, während sie Ende 2014 noch bei 4.126 und Ende 2011 bei 3.981 Personen lag (Quelle: Bevölkerungsstatistik der Gemeinde Seddiner See). Dies entspricht einem Bevölkerungszuwachs von knapp 20 % innerhalb von 6,5 Jahren.

Es wird zusätzlich zur o.g. Ausbaureserve von 60 % ein Trendfaktor von weiteren 20 % für die Ermittlung des Gesamtbedarfs angesetzt.

Für die Umsetzung der planerischen Lösung, vor allem aufgrund der Notwendigkeit einer neuen Buswendeschleife samt Haltestellen am Bahnhofsvorplatz, können die bestehenden P+R- und B+R-Anlagen nicht erhalten werden, so dass in der untenstehenden Bedarfsermittlung von einem Ist-Angebot an P+R- und B+R-Stellplätzen von 0 ausgegangen werden muss.

Damit ergibt sich folgender Gesamtbedarf für den Bahnhof Seddin, der auch weiterhin Bestand hat:

		B+R	P+R
Ist-Auslastung gesamt		52	45
Ist-Angebot B+R/P+R-Anlagen (wird zurückgebaut)		36 (0)	18 (0)
Ist-Bedarf		52	45
Ausbaureserve	+ 60 %	31	27
Ist-Bedarf + Ausbaureserve		83	72
Trendfaktor	1,2	17	14
Gesamtbedarf		100	86

Tab. 1: Stationova GmbH, Dez. 2018

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB GmbH) wurde im Rahmen der Erstellung des Vorentwurfs mit einbezogen und bestätigt die korrekte Methodik zur Ermittlung des Stellplatzbedarfs. Von Seiten des VBB GmbH werden die Planungen der Gemeinde Seddiner See befürwortet.

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB bestätigte der Verkehrsverbund in seinen Stellungnahmen vom 06. Dezember 2018 sowie 29. April 2022 dies erneut.

3.3 Konzeption

3.3.1 Bestandteile der Planung

Beschreibung der Planungskonzeption für die erste Ausbaustufe aus: Erläuterungsbericht für die Vorhabenanmeldung beim LBV, Stationova GmbH, Mai 2021)



Abb. 6: Vorzugsvariante, Stationova Nov. 2021 (1. Ausbaustufe)

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile des Vorhabens beschrieben:

Bushaltestelle und Wendeschleife

Die planerische Konzeption sieht den grundhaften Neubau einer Busschleife samt Bushaltestellen am Bahnhofsvorplatz vor. Mit dieser wird die derzeit entfernt gelegene Buswendeschleife obsolet und die Buslinien können künftig in bzw. aus Richtung Süden und Norden den Bahnhof Seddin anfahren.

Die Busse befahren den Vorplatz gegen den Uhrzeigersinn. An der Südseite des Vorplatzes ist eine Doppelbushaltestelle vorgesehen. Diese Haltestellen können jeweils von einem Bus mit einer Länge von bis zu je 18 m bzw. 21 m angefahren werden können. Das Umsteigen zwischen Bus und Bahn erfolgt dann auf kurzem Wege ohne Straßenquerung.

Im Rahmen der Ausführungsplanung durch Stationova GmbH vom 08. November 2021 für das Planvorhaben wurden die notwendigen Schleppkurven (21 m) im Plangebiet geprüft und nachgewiesen und damit der Forderung des Fachdienst Kreisstraßenbetrieb (Landkreis Potsdam-Mittelmark) entsprochen. Auch die Erschließung für Versorgungsfahrzeuge ist gesichert.

Park+Ride-Stellplätze

Neben der Busanbindung ist auch die Park+Ride-Anlage am Bahnhof Seddin grundhaft neu zu konzipieren. Wie die obenstehende Bedarfsermittlung gezeigt hat, reicht das bestehende Angebot von 18 Pkw-Stellplätzen am Bahnhofsvorplatz der in den letzten Jahren erheblich gestiegenen Stellplatznachfrage in keiner Weise mehr aus.

Die Vorzugslösung sieht die Anordnung von insgesamt 91 Pkw-Stellplätzen, darunter drei Behinderten- und vier Kurzzeitstellplätzen (K+R), sowie zusätzlich fünf Motorrad-Stellplätzen innerhalb der Buswendeschleife vor. Zwei Stellplätze werden mit Ladesäule für E-Fahrzeuge reserviert. Für den Bau dieser Verknüpfungsanlage ist eine Rodung und Abgrabung des gesamten Bereiches erforderlich. An der Kunersdorfer Straße wird eine neue, weiter nördlich gelegene Zufahrt geschaffen. Der bisherige Vorplatz inklusive der bestehenden Stellplätze muss für die neue Lösung komplett rückgebaut werden, da der Bereich für die Ausfahrt der Busse und Neuordnung einer Bike+Ride-Anlage zwangsweise umgebaut werden muss.

Aufgrund der Abgrabung des Geländes auf das heutige Niveau der Kunersdorfer Straße müssen an den übrigen drei Seiten neuen Böschungen angelegt werden.

Die Lösung berücksichtigt eine optionale spätere Erweiterungsmöglichkeit an der Westseite für weitere ca. 60 P+R-Stellplätze.

Bike+Ride-Stellplätze

Da auch das vorhandene Angebot an Fahrradstellplätzen (36 Stück) nicht mehr der Nachfrage entspricht und die bestehende Anlage für den Bau der Busschleife im Wege steht, wird gemäß der Bedarfsermittlung eine neue Anlage mit rund 100 B+R-Stellplätzen errichtet.

Die Anlage wird im vorderen Bereich des Bahnhofsvorplatzes zwischen Busschleife und der Kunersdorfer Straße platziert, so dass die Bahnsteige von den Stellplätzen aus auf kurzem Wege erreichbar sind.

Neben der Quantität soll im Rahmen des Vorhabens auch die Qualität der B+R-Anlage verbessert werden. Um einen besseren Schutz vor Diebstahl und Vandalismus zu gewähren, soll ein Teil der überdachten Fahrradständer (ca. 40 Stück) eingezäunt und als Sammelschließanlage betrieben werden.

Die lichte Höhe der gesamten Anlage soll ein Maß von 2,80 m nicht unterschreiten, damit nachträglich eine Erhöhung der Kapazität an Stellplätzen durch das Auswechseln der Einsteller auf ein Doppelstockparksystem möglich ist, ohne die Dachkonstruktion ändern zu müssen. Zusätzlich wird in der Sammelschließanlage eine Schließfachanlage zur Unterbringung des Fahrradhelms und zum Laden der Akkus für E-Bikes vorgeschlagen. Dies entspricht dem Ansatz an eine moderne und zeitgemäße Abstellanlage für Fahrräder.

Sämtliche Bike+Ride-Stellplätze werden als ADFC-zertifizierte Fahrradbügel mit dem erforderlichen Mindestabstand zwischen den Bügeln errichtet.

Elektromobilität

Auf besonderen Wunsch der Gemeinde und im Hinblick auf einen klimafreundlichen Verkehr werden zwei P+R-Stellplätze mit einer Lademöglichkeit für elektrobetriebene Pkw ausgestattet und entsprechend beschildert. Die Stellplätze dürften von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotor nicht genutzt werden.

Auch die Besitzer von Pedelecs und E-bikes sollen durch Bereitstellung einer Ladeinfrastruktur innerhalb der Bike+Ride-Sammelschließanlagen motiviert werden, ihre Räder für den Weg zum Bahnhof Seddin zu nutzen. In den vorgesehenen Ladeschließflächen können die Nutzer zusätzlich auch kleinere Utensilien wie Fahrradhelm, Luftpumpe oder Regenjacke aufbewahren.

Entwässerung

Die gesamte Entwässerung der neu zu versiegelnden Flächen für die 1. Ausbaustufe soll über Versickerungsanlagen (Mulden und Rigolen) realisiert werden. Lediglich der Bereich der Kunersdorfer Straße entwässert auch künftig über die bestehende Regenwasserableitung. Damit wird auch dem allgemeinen Grundsatz nach § 54 Abs. (4) des Brandenburgischen Wassergesetzes entsprochen, wonach das Niederschlagswasser zu versickern ist, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen. Laut dem Baugrundgutachten (INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK DIPL.-ING. F. MASCHKE 2018) sind die nichtbindigen Sand-Böden für eine gezielte Infiltration von Niederschlagswasser gut geeignet. Auch der Stellungnahme des Fachdienstes Kreisstraßenbetrieb wird entsprochen, wonach das Oberflächenwasser vom Grundstück nicht über die Zufahrt in die Kreisstraße entwässert werden darf.

Das Büro Stationova GmbH hat bereits hydraulische Berechnungen durchgeführt (Stand 9. April 2021). Auf der Grundlage der geplanten Flächennutzungen (versiegelt, unversiegelt) wurden die Abflussgrößen ermittelt. Im Ergebnis werden 2 Mulden und 1 Rigolenbox am Standort vorgesehen, um anfallende Wassermassen schadlos abführen zu können. Die Rigolenbox hat ein Volumen von 162,20 m³ und wird mit 6 Reinigungsschächten und einem Sandfang ausgestattet. Die Entwässerung erfolgt über Straßeneinläufe auf den Fahrbahnen.

Der rechnerische Nachweis der Funktionsfähigkeit des Entwässerungssystems im Plangebiet wird im Rahmen der Genehmigungsplanung erbracht werden. Auch für die 2. Ausbaustufe ist davon auszugehen, dass eine Verbringung des Niederschlags problemlos möglich ist.

Bahnbetriebsrelevante technische Medien

Die Umverlegung der Kabel und Leitungen der DB AG erfolgt in direkter Beauftragung der betroffenen DB Gesellschaften durch die Gemeinde. Im Rahmen des Verfahrens fanden diesbezüglich umfangreiche Abstimmungen mit den Verantwortlichen statt.

Für diese Leitungen, die quer über das geplante Bau Feld laufen, liegen die Umverlegungsplanungen im Entwurf vor. Eine Verlegung sämtlicher bahnbetriebsrelevanten technischen Medien ist im Jahr 2022 vorgesehen. Hierzu werden neue Leitungen im Bereich des Bahnsteigs,

Die erforderliche und aufwendige Kabelumverlegung ist in die Fördermaßnahmen eingeschlossen.

Die Einteilung der Ausbaustufen in zwei Abschnitte erfolgt auf Grundlage der Vorentwurfsplanung (Stationova GmbH, Nov. 2021).

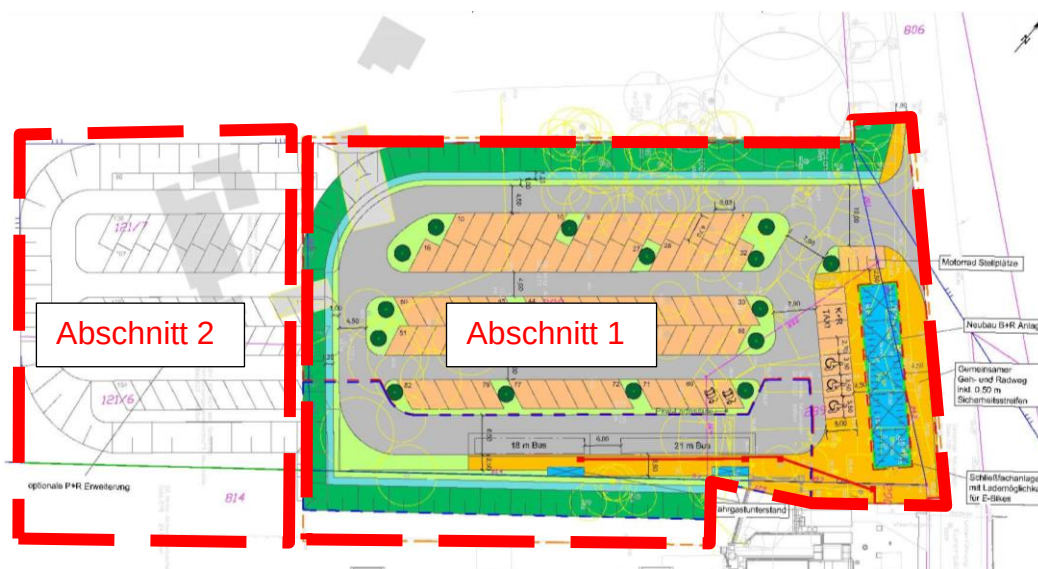


Abb. 7 Realisierung in zwei Etappen – Abschnitt 1 und 2 (Grundlage: Stationova Nov. 2021)

In einer ersten Ausbaustufe sollen kurzfristig Kapazitäten für etwa 90 PKW-Stellplätze sowie 100 Fahrradstellplätze geschaffen werden. Die Planung beansprucht in erster Linie Flächen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden bzw. deren Übergang an die Gemeinde in naher Zukunft vorgesehen ist. Hierbei handelt es sich um die derzeit noch im Eigentum der Bahn befindlichen Flst. 288 bzw. 814 (Teilfläche), für die eine Veräußerung in Aussicht gestellt worden sind. Die Realisierung des 1. Abschnitts erfordert den Rückbau einiger weniger Nebengebäude (Schuppen) sowie eines Zauns, die funktional zum Gebäude auf dem Flst. 121/7 gehören, z.T. aber auf angrenzenden Grundstücken liegen.

Vor dem Hintergrund der geplanten Verdichtung der Taktzeiten auf der Linie RE7 und der damit verbundenen Steigerung der Pendlerzahlen, des grundsätzlich weiter zu erwartenden Bevölkerungswachstums sowie unter Berücksichtigung einer vorausschauenden Planung werden in den Geltungsbereich des Bebauungsplans auch die Flst. 121/7 und 121/6 einbezogen.

Die Bevölkerungsvorausschätzung 2017-2030 des Landkreises Potsdam Mittelmark (Demografiebericht Nr. 4) prognostiziert ein Bevölkerungswachstum von über 10 % bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2016. Bereits in den letzten 10 Jahren war ein Zuwachs von etwa 14 % zu verzeichnen (+550 Einwohner*innen von 2011 bis 2021).

Gemeinde Seddiner See	Stand 2016 in Personen	Prognose 2030 in Personen	Entwicklung 2030 zu 2016 in %
Gesamt	4.444	4.920	10,7 %

Quelle: Demografiebericht Nr. 4 des Landkreis Potsdam-Mittelmark (März 2019)

Daher ist anzunehmen, dass aufgrund der insgesamt positiven Entwicklung auch perspektivisch die Erweiterungsflächen auf den Flst. 121/7 und 126/6 in Anspruch genommen werden. Die Planung und die Festsetzung im Bebauungsplan sind daher so konzipiert, dass die Stellplatzanlage (Abschnitt 1) bei Bedarf nach Osten erweitert werden kann und perspektivisch etwa 60 weitere Stellplätze hergestellt werden können. Der Zeitpunkt zum Ausbau des 2. Abschnitts steht nicht fest.

2. Ausbaustufe – Überplanung vorhandener Nutzungen auf dem Flst. 121/7

Die Erweiterungsmöglichkeiten befinden sich auf den gemeindeeigenen Flurstücken 121/7, auf dem ein Gebäude steht, und dem Flst. 121/6. Das Gebäude wird derzeit bewohnt und eine Nutzung zu Wohnzwecken soll zunächst auch weiterhin erfolgen können. Das bewohnte Gebäude befindet sich in Privatbesitz, während das Grundstück in kommunalen Eigentum ist. Zur Realisierung der 2. Ausbaustufe ist der Rückbau des Gebäudes erforderlich.

Das bewohnte Gebäude liegt etwa 45m entfernt von den nächstgelegenen Gleisen und ist bereits heute enorm durch Bahnemissionen vorbelastet. Der Fachdienst Gesundheit/Immissionsschutz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) sieht aufgrund der besonderen Bestandssituation

unter Berücksichtigung der Vorbelastungen planbedingt keine unzulässige Verschlechterung der Immissionssituation. Eine Notwendigkeit von eventuellen Schallschutzmaßnahmen ist nicht abzuleiten

Das Landesamt für Umwelt teilt in seiner Stellungnahme ebenfalls mit, dass vom Plangebiet bei üblicher Nutzung Emissionen in Form von Lärm und Luftschadstoffen (Autoabgase) ausgehen, die auch geeignet sind, in angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder Orientierungswerten zu führen.

Der einzig relevante Immissionsort, ein einzeln stehendes Gebäude im Bereich der Straße „Am Bahnhof“, wird von der Planung mit erfasst und fällt somit künftig weg. Selbst für den Fall, dass die Nutzung des Parkplatzes vor Aufgabe des Gebäudes aufgenommen wird, werden unter Zugrundelegung der Parkplatzlärmstudie die hier maßgeblichen Immissionsrichtwerte für ein Mischgebiet von 60 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht am Tag sicher eingehalten und in der Nacht unter der Annahme, dass bevorzugt die bahnhofnahen Stellplätze genutzt werden, ebenfalls nicht überschritten. Die Belastung mit Luftschadstoffen durch Autoabgase liegt bei üblicher Parkplatznutzung im zulässigen Rahmen.

Die Versorgung des hinteren bewohnten Gebäudes mit Trinkwasser (TW) und Strom erfolgt bis zum Rückbau wie bisher auch. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden Leitungen lediglich den künftigen Verhältnissen entsprechend in ihrer Höhenlage angepasst. Das bedeutet, dass die vorhandene TW-Hausanschlussleitung im Baufeld tiefer gelegt werden muss. Die Elektroversorgung des Grundstücks erfolgt momentan über eine Leitung der DB Energie GmbH vom Zugangsbauwerk des Bahnhofs. Dies kann auch nach Abschluss der Maßnahme so verbleiben. Auch hier müsste im Zuge der Baumaßnahme das Kabel gesichert und abschnittsweise tiefer gelegt werden.

Die Gemeinde Seddiner See verfolgt das städtebauliche Ziel den 2. Bauabschnitt perspektivisch zu realisieren, um einen bedarfsgerechten Ausbau der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Seddin zu sichern. Damit wird die verkehrliche Bedeutung und Nutzung des Bahnhofs Seddin als überregional bedeutsamer Bahnhof gesichert und einer nachhaltigen und auf die Zukunft ausgerichtete Mobilität Rechnung getragen. Die planungsrechtliche Sicherung dieser Flächen ist somit erforderlich. Grundsätzlich ist die Festsetzung einer Straßenverkehrsfläche von der Ermächtigungsnorm des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB gedeckt. Nach dieser Vorschrift können im Bebauungsplan aus städtebaulichen Gründen Verkehrsflächen sowie Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung als öffentliche oder private Flächen festgesetzt werden.

Die verkehrliche Erschließung des bewohnten Gebäudes sowie eine Versorgung sind weiterhin sichergestellt.

3.4 Begründung der Festsetzungen

Als Ziel des Bebauungsplans soll eine geordnete bauliche Entwicklung für die angestrebten Nutzungen unter Beachtung der naturräumlichen Gegebenheiten und naturschutzfachlichen Anforderungen erreicht werden. Der Bebauungsplan setzt keine Art der baulichen Nutzung

fest, da hier keine bauliche Nutzung im Sinne der BauNVO vorgesehen ist. Im vorliegenden Bebauungsplan werden lediglich Verkehrsflächen sowie Grünflächen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft geordnet.

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung „P+R (Park+Ride), B+R (Bike+Ride) und Bus“

Textliche Festsetzung Nr. 1:

Innerhalb der als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung bezeichneten Fläche sind PKW-Stellplätze, Stellplatzflächen und -anlagen für Fahrräder, Stellplatzflächen für Motorräder, Fahrgassen, Bushaltestellen, Fahrgastunterstände, Beschilderungen, Beleuchtung sowie notwendige konstruktive Elemente des Straßenbaus zulässig.

Die Verkehrsfläche dient auch den Bussen des ÖPNV als Wendeanlage.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Begründung:

Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit den o.g. Konkretisierungen ist erforderlich um die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des Planungskonzepts zu schaffen. Die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung für diesen Bereich ist städtebaulich erforderlich und gerechtfertigt, da die mit der Vorzugsvariante verfolgte Planungskonzeption die von der Gemeinde verfolgten Ziele eines langfristig funktionierenden und leistungsfähigen Verknüpfungspunktes am Bahnhof Seddin konkretisiert und umgesetzt werden können. So können angrenzende provisorische Parkflächen im Wald entfallen sowie Wohnstraßen in der Umgebung vom Bahnkundenverkehr entlastet werden.

Das Verkehrskonzept sieht vor, den individuellen PKW-Verkehr sowie die Stellplatzflächen für Fahrräder und Motorräder ausschließlich oberirdisch zu positionieren. Die Anlage von Rampen ist nicht erforderlich. Die zugrunde gelegte Vorplanung der Stationova GmbH bzw. die darin abgebildete Straßenaufteilung dient der besseren Orientierung und ist nicht Gegenstand der Festsetzung. Sie wird als Darstellung ohne Normcharakter im Bebauungsplan aufgenommen.

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Im Rahmen der Planung erfolgt eine Abgrenzung innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung nach § 1 Abs. 4 BauNVO.

Die Abgrenzung zwischen der Park+Ride Fläche und der Bike+Ride Fläche ist erforderlich um die unterschiedliche Nutzungen innerhalb der Verkehrsfläche besondere Zweckbestimmung im Plangebiet zu verorten.

Öffentliche Grünfläche und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE)

Textliche Festsetzung Nr. 2:

Innerhalb der mit SPE bezeichneten Flächen sind auf maximal 500 qm Gehölze zu erhalten oder Strauchgruppen zu pflanzen. Für Strauchgruppen ist pro 1,5 qm ein Strauch gemäß der Pflanzliste (Mindestpflanzqualität 2x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu verwenden.

Die verbleibenden Flächen sind als extensive Wiese anzulegen und mit einer standortgerechten, kräuterreichen Saatgutmischung zu begrünen.

Der innerhalb der Fläche bestehende Gehölzbestand ist bei der Berechnung der Flächengröße der Strauchpflanzungen anzurechnen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung:

Die Herstellung einer halboffenen Grünfläche mit Strauchgruppen und extensiv gepflegten Wiesen innerhalb der öffentlichen Grünfläche dient der Stützung des Biotopverbunds, der Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft (zusätzliche Versiegelung und Biotopverlust) und den Artenschutzbelangen, insbesondere der Zauneidechse.

In der Pflanzliste werden ausschließlich einheimische und standortgerechte Arten aufgeführt. Grundsätzlich soll durch die Verwendung dieser Arten der Bestand der heimischen Flora und Fauna unterstützt sowie eine naturnahe Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum gefördert werden.

Die gesamte SPE-Fläche wird im Zuge der Realisierung der 1. Ausbaustufe hergestellt. Dies ist erforderlich, da innerhalb des 1. Bauabschnitts während der Bauphase Verbotstatbestände nach BNatSchG § 44 Abs. 1 auftreten würden (Zauneidechse). Um dies zu vermeiden, sind Vergrämuungsmaßnahmen zum Schutz der Art erforderlich. Hierzu ist entlang der Grenzen des 1. Bauabschnitts ein Reptilienschutzzaun vor Beginn der Aktivitätsphasen der Zauneidechse zu errichten. Für die Vergrämuung der Zauneidechsen ist eine rechtzeitige Anzeige der Schutzmaßnahmen bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark erforderlich. Der Zaun verhindert ein Eindringen von Zauneidechsen in die Baustellenbereiche und dient dem Abfang der darin befindlichen Zauneidechsen. Gefangene Tiere sind in die SPE-Fläche und das angrenzende Bahngelände sowie ggf. in weiter südlich angrenzende Offenlandflächen umzusetzen. Die SPE-Fläche als Aussetzbereich weist bereits heute schon genügend hochwertige Strukturen wie Sonnen-, Ruhe- und Eiablageplätze sowie Winterquartiere auf, die sofort genutzt werden können.

Begrünungs- und Pflanzmaßnahmen für Böschungen

Textliche Festsetzung Nr. 3:

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 2.101 qm dauerhaft zu begrünen. Der Anteil an Strauchpflanzungen auf den umgebenden Böschungen soll mindestens 700 qm betragen. Es ist pro 1,5 qm ein Strauch (Mindestpflanzqualität 2x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu verwenden. Es sind Gehölzarten gemäß der Pflanzliste zu verwenden.

Die verbleibenden Flächen sind als extensive Wiese anzulegen und mit einer standortgerechten, kräuterreichen Saatgutmischung zu begrünen.

Hinweis: Dies gilt nicht für die temporäre Böschung zwischen dem geplanten Bauabschnitt 1 und 2, da sie zum Zeitpunkt der Herstellung des 2. Bauabschnittes zurückgebaut wird.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Begründung:

Der Begrünung der geplanten Böschungen kommt aufgrund des tiefen Einschnitts des Parkplatzes eine besondere Bedeutung bei der landschaftlichen Einbindung des Parkplatzes in das Landschaftsbild zu. Bäume und flächige Gehölze filtern die gas- und staubförmigen Emissionen und tragen so zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei. Die Maßgaben zur Gestaltung der Böschungen dienen der Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft.

Hinsichtlich des Verlustes von geschützten Hecken und Laubgebüsch i.S. der kommunalen Gehölzschuttsatzung gehen im Plangebiet (von derzeit 1.500 qm Laubgebüsch) 1.403 qm durch das Vorhaben im Zuge des 1. Bauabschnitts verloren. Dieser Verlust ist im Verhältnis 1:1 durch 1.403 qm Strauchpflanzungen zu kompensieren (was im Bereich der öffentlichen Grünfläche sowie der Böschungen und des Verkehrsbegleitgrüns nachgewiesen werden kann.) Im zweiten Bauabschnitt gibt es keine geschützten Sträucher und Hecken über 2m Höhe im Sinne des § 44 Abs. 1 BNatSchG.

In der Pflanzliste werden ausschließlich einheimische und standortgerechte Arten aufgeführt. Grundsätzlich soll durch die Verwendung dieser Arten der Bestand der heimischen Flora und Fauna unterstützt sowie eine naturnahe Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum gefördert werden.

Begrünung der Verkehrsflächen und Gliederung durch Baumpflanzungen

Textliche Festsetzung Nr. 4:

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind zur Gliederung der Stellplätze mindestens 28 Laubbäume (Mindestpflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm) zu pflanzen. Die Bäume sind in ausreichend große Pflanzscheiben (tatsächlicher Wurzelraum mindestens 9 qm) zu pflanzen. Es sind Arten gemäß der Pflanzliste zu verwenden.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Begründung:

Zur Eingrünung sowie Gliederung der Stellplätze sollen insgesamt 28 einheimische Laubbäume verwendet werden, die als Ersatzbäume die Kompensationsanforderungen der kommunalen Baumschutzsatzung erfüllen. Gemäß der aktuellen Planung können im 1. Bauabschnitt mindestens 17 Bäume gepflanzt werden. Mit der Verwendung von schmalkronigen Bäumen (*Quercus robur* 'Fastigiata' - Säulen-Eiche) wird - je nach Objektplanung – die Pflanzung von bis zu 5 weiteren Bäume im Plangebiet ermöglicht. Das Defizit in Höhe von 39 weiteren Ersatzbäumen – für die 1. Ausbaustufe wären insgesamt 61 Ersatzbäume mit einem Stammumfang 10-12 cm zu pflanzen – soll über die Anlage von 100 qm Streuobstwiese pro Ersatzbaum abgegolten werden, so dass insgesamt 3.900 qm Streuobstwiese anzulegen wären. Alternativ kann die Gemeinde Seddiner See auch Baumstandorte im Gemeindegebiet zur

Verfügung stellen. Eine abschließende Standortwahl ist im Zuge der Baugenehmigung nachzuweisen. Einzelheiten dazu sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Die im 2. Bauabschnitt verlustig gehenden 4 Einzelbäume werden im Einklang mit der kommunalen Baumschutzsatzung durch 6 Ersatzbäume mit einem Stammumfang 10 -12 cm kompensiert. Diese können in jedem Fall innerhalb des 2. Bauabschnitts untergebracht werden.

Ziel ist eine Gliederung von Stellplatzanlagen durch begrünte Flächen bzw. Baumpflanzungen. Entsprechend der Brandenburger Bauordnung (§ 8) werden insbesondere Baumpflanzungen und die Überstellung von Stellplatzanlagen mit Bäumen empfohlen. Je nach Art und Konzeption der Stellplatzanlage können die Bäume zugeordnet zu den einzelnen Stellplätzen oder aber auch in Baumgruppen gepflanzt werden. Der Gliederung der Stellplatzanlage kommt eine besondere Bedeutung bei der landschaftlichen Einbindung in das Landschaftsbild und dem Klimaschutz zu. Bäume filtern die gas- und staubförmigen Emissionen, tragen so zur Verbesserung der lufthygienischen Situation bei und dienen als Schattenspende. Die Vorschrift zu Baumscheiben ist erforderlich, damit die Bäume gut mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden und sich in ausreichendem Maße mit ihren Wurzeln im Boden verankern können.

In der Pflanzliste werden ausschließlich einheimische und standortgerechte Arten aufgeführt. Grundsätzlich soll durch die Verwendung dieser Arten der Bestand der heimischen Flora und Fauna unterstützt sowie eine naturnahe Einbindung in den umgebenden Landschaftsraum gefördert werden.

Die Maßnahmen dienen der Kompensation des Eingriffs in Natur und Landschaft.

Verwendung von wasser- und luftdurchlässigen Befestigungen

Textliche Festsetzung Nr. 5:

Stellplatzflächen sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind unzulässig.

Dies gilt nicht für Behindertenstellplätze.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Begründung:

Zum Schutz des Naturhaushaltes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB erfolgt eine textliche Festsetzung zum wasser- und luftdurchlässigen Aufbau von Stellplätzen. Die Festsetzung erfolgt aus ökologischen Gründen und stellt eine wichtige Maßnahme dar, mit der erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert oder verringert werden können.

So kann beispielsweise die verminderte Grundwasserneubildung durch Versickerungsmaßnahmen (Vegetationsflächen, Muldenversickerung, Verwendung wasserdurchlässiger Materialien für die Stellplätze) im Plangebiet ausgeglichen werden.

Darstellung ohne Normcharakter

Die angestrebte Planungskonzeption (Stationova GmbH, November 2021) wird im Bebauungsplan ohne Normcharakter zugunsten der Anschaulichkeit dargestellt.

Nachrichtliche Übernahme

Das Landschaftsschutzgebiet "Potsdamer Wald- und Havelseengebiet" wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Ebenso werden die bahngewidmeten Flächen mit einer Schraffur in der Planzeichnung dargestellt.

HINWEISE

Folgende Hinweise werden als Teil der textlichen Festsetzungen auf der Planzeichnung dargestellt:

Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder Metallgegenstände entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

Waldumwandlung

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ ist Wald gem. § 2 LWaldG (Landeswaldgesetz) betroffen, weswegen eine Waldumwandlung erforderlich wird. Der Gesamtverlust beträgt 2.439 qm, davon 998 qm im geplanten Bauabschnitt 1. Die waldrechtlichen Kompensationserfordernisse für den 1. Bauabschnitt sollen abschließend im Bebauungsplan geregelt werden.

Externe Kompensationsflächen

- Auf dem gemeindeeigenen Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf ist eine 998 qm Fläche mit Waldkiefer, Traubeneiche, Spitzahorn und Hänge-Birke aufzuforsten. Auf der westlichen Seite der Erstaufforstung ist ein gestufter Waldmantel auf 894 qm anzulegen.
- Auf dem gemeindeeigenen Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf ist eine Streuobstwiese auf 1.674 qm mit mindestens 16 Hochstamm-Obstbäumen auf Grünland (Mindestpflanzqualität 10-12 cm Stammumfang) anzulegen.
- Der Ausgleich für 39 geschützte Einzelbäume kann entweder über Obstgehölze - ein Baum pro 100qm innerhalb der Streuobstwiese, Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf, oder auf anderen Standorten im Gemeindegebiet erbracht werden.

Spezielle Artenschutzmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen

- Bauzeitenregelung – Baufeldfreimachungen, Gehölzbeseitigungen, Baumfällungen, Rodungen, Abbrucharbeiten sind außerhalb der Vegetationsperiode / Fortpflanzungszeiten der Vögel, sprich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar, durchzuführen.
- Vor den Baumfällungen / Baufeldfreimachungen sind Höhlenbäume nochmals zu kontrollieren (evtl. Neubesiedlung durch den Eremit bzw. nicht einsehbare Höhlen in großer Höhe). Die Kontrolle der Baumhöhlen hinsichtlich des Eremiten kann gleichzeitig mit der Prüfung auf Fledermausbesatz (nur im Sommerhalbjahr nötig) erfolgen.
- Vor Beginn von Baumaßnahmen sind die Zauneidechsen aus dem jeweiligen Baugebiet abzufangen und in die öffentliche Grünfläche/SPE-Fläche im Plangebiet zu vergrämen / auszusetzen. Gefangene andere Reptilien (v.a. Blindschleichen) sind mit umzusetzen.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme

- Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen sind artspezifische Ersatzniststätten für verlustig gehende (Baum-)Höhlen in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets im Verhältnis 1:1 für unbesetzte Baumhöhlen und im Verhältnis 1:2 für besetzte Baumhöhlen aufzuhängen.

Wasserrechtliche Erlaubnis

Sofern das Niederschlagswasser gesammelt und über unterirdische Versickerungsanlagen (z.B. Rigolen, Sickerschächte) ins Grundwasser abgeleitet werden soll, ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beantragen.

Pflanzliste

Baumarten:

<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	Säulen-Eiche
<i>Tilia cordata</i> i.S.	Winter-Linde

Straucharten:

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Hasel
<i>Crataegus monogyna</i>	Zweiggriffliger Weißdorn
<i>Euonymus europaeus</i>	Pfaffenhütchen
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe

<i>Rhamnus carthatica</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Busch-Rose
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeere

3.5 Flächenbilanz

Flächennutzung	Größe in qm	Anteil am Plan- gebiet in %	Anteil BA 1 in qm	Anteil BA 2 in qm
Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung P+R-Parkplatz	8.403	88,4 %	5.795	2.608
Öffentliche Grünfläche mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE)	1.101	11,6 %	739	362
Summe	9.504	100 %	6.534	2.970

Tab. 2: Flächenbilanz des Bebauungsplans

4. Auswirkungen der Planung

4.1 Soziale Auswirkungen

Das Vorhaben trägt dazu bei das Mobilitätsangebot im ländlichen Raum zu erweitern und somit den Zugang zu Arbeitsplätzen, sozialen Diensten, Bildungsangeboten und zum Erholungsraum zu verbessern.

4.2 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen

Die bestehende Nutzung als Park&Ride-Anlage wird erweitert um einen bedarfsgerechten Ausbau der Park&Ride-Anlage am Bahnhof Seddin langfristig zu sichern und das aktuelle große Defizit an Stellplätzen zu decken. Damit wird die verkehrliche Bedeutung und Nutzung des Bahnhofs Seddin als überregional bedeutsamer Bahnhof gesichert und einer nachhaltigen und auf die Zukunft ausgerichtete Mobilität Rechnung getragen. Hierfür ist die planungsrechtliche Sicherung von gemeindlichen Flächen erforderlich, auf denen ein bewohntes Gebäude im Außenbereich gem. § 35 BauGB steht, welches für die Realisierung der 2. Ausbaustufe abgebrochen werden muss. Wann diese umgesetzt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Die Verwirklichung des Planvorhabens im 1. Abschnitts bringt keine Verschlechterung der Immissionsbelastung für das bewohnte Gebäude mit sich. Schon heute ist dieses enorm durch Bahnemissionen vorbelastet. Die verkehrliche Erschließung, wie auch die Versorgung des hinteren bewohnten Hauses mit Trinkwasser und Strom sind weiterhin sichergestellt.

4.3 Städtebauliche Wirkung

Die Neuordnung und Modernisierung der Verkehrsflächen und -wege am Bahnhof Seddin wirkt dem städtebaulichen Missstand nachhaltig entgegen und ist städtebaulich erforderlich. Mit dem B-Plan wird eine sachgerechte Planungskonzeption eines langfristig funktionierenden und leistungsfähigen Verkehrsverknüpfungspunktes am Bahnhof Seddin verfolgt. So können nicht nur Pkw-Stellplatzflächen im Wald entfallen und Anwohnerstraßen der Umgebung entlastet, sondern die Verknüpfung von Bus und Bahn verbessert, der Umstieg vom Pkw auf Fahrrad, Bus und Bahn begünstigt und der Klimaschutz gefördert werden. Es entsteht ein attraktiver und multifunktionaler Bahnhofsvorplatz mit positiven Entwicklungsimpulsen für die Gesamtgemeinde, sowie angrenzende Gemeinden.

4.4 Finanzielle Auswirkungen

Die Kosten die Herstellung bzw. Erweiterung der gesamten P+R-Anlage, für den damit verbundenen Ankauf der bahneigenen Fläche sowie die Umverlegung bahneigener technischer Anlagen trägt die Gemeinde Seddiner See.

Direkte Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Gemeinde ergeben sich zudem durch den Bebauungsplan zunächst insbesondere hinsichtlich der Kosten des Bebauungsplanverfahrens einschließlich der erforderlichen Untersuchungen und Fachgutachten.

Zudem sind mit Umsetzung der Planung Aufwendungen für erforderliche Kompensationsmaßnahmen im Plangebiet sowie auf externen Flächen verbunden.

Die gesamte Maßnahme wird vom Landesamt für Bauen und Verkehrs des Landes Brandenburg gefördert. Ein Zuwendungsbescheid für die Ausbaumaßnahme liegt seit dem 21. Dezember 2021 der Gemeinde vor.

Das Planvorhaben trägt bei seiner Fertigstellung maßgeblich zur wirtschaftlichen Vernetzung in der Hauptstadtregion bei und fördert die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

4.5 Auswirkungen auf die soziale und technische Infrastruktur

Der Bebauungsplan schafft keine Wohnflächen, sodass mit der vorliegenden Planung keine Auswirkungen auf den Bedarf an sozialen Infrastruktureinrichtungen entstehen.

Das Vorhaben beansprucht technische Medien wie Wasserversorgung und Elektrizität. Eine ausreichende Versorgung und eine gesicherte Erschließung sind gegeben. Abstimmungen mit den entsprechenden Versorgungsträgern sind erfolgt.

Im Plangebiet sind unterirdische technische Medien aufzufinden, welche dazu dienen die angrenzenden Bahnanlagen zu versorgen. Diese umfassen Kabel der DB Netz AG, Stromkabel der DB Energie GmbH, Fernmeldekabel der DB Kommunikationstechnik GmbH, sowie Lichtwellenleitkabel von der Vodafone GmbH. Diese technische Infrastruktur der Bahn ist weiterhin betriebsbedingt notwendig und soll aus dem Plangebiet herausverlegt werden. Angrenzende technische Infrastruktur auf dem Bahndamm wird nicht vom Planvorhaben berührt.

4.6 Verkehrliche Auswirkungen

Mobilität ist ein Grundbedürfnis und wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am öffentlichen Leben, vor allem im ländlichen Raum. Das Planvorhaben trägt dazu bei, die Kapazitäten und damit die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Stellplatzanlage zu erhöhen und schafft damit die Grundvoraussetzungen zur Stärkung von ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Damit werden umwelt- und klimaschonende Verkehrsarten gefördert. Das Plankonzept berücksichtigt und fördert zudem den Einsatz von Elektromobilität durch Stellplätze mit Ladeanlagen. Zudem sollen die Bahnanlagen barrierefrei zugänglich sein. Dies wird im Rahmen eines DB-Ausbauprogramms umgesetzt.

Insgesamt wird durch die Ziele der Planung ein Beitrag zur Förderung von nachhaltigen Mobilitätsformen in der Region geleistet. Der ländliche Raum wird durch diesen intermodularen Verkehr tiefer mit der Hauptstadtregion vernetzt. Bestehende Missstände durch Wildparken im Umfeld des Bahnhofes werden durch den vorliegenden Bebauungsplan beseitigt, naheliegende Anwohnerstraßen entlastet.

4.7 Umweltbezogene Auswirkungen

Die Auswirkungen auf die Umwelt sind ausführlich im Umweltbericht (Teil B) dargestellt.

5. Verfahren

5.1 Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ wurde am 27. November 2018 mit Beschluss-Nr. 26/Nov/2018 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See gefasst. Der Beschluss sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB wurden im Amtsblatt der Gemeinde Seddiner See am 19. Dezember 2018 öffentlich bekannt gemacht sowie auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

In der gleichen Sitzung wurde der Einleitungsbeschluss (Beschluss-Nr.: 27/Nov/2018) zur 6. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ von der Gemeindevertretung Seddiner See gefasst. Da zum jetzigen Zeitpunkt eine rechtsichere Darstellung als bahngewidmete Fläche erfolgen müsste, kann das FNP-Änderungsverfahren erst nach Abschluss des Freistellungsverfahrens nach § 23 AEG abgeschlossen werden.

5.2 Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand im Zeitraum vom 07. Januar bis zum 06. Februar 2019 statt. Es ist keine Stellungnahme eingegangen.

5.3 Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Mit Schreiben vom 04. und 09. Januar 2019 sind insgesamt 24 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig unterrichtet und um Stellungnahme gebeten worden. Eingebunden wurde auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark (Schreiben vom 15. Januar 2019). Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 17 Stellungnahmen eingegangen. Zudem erfolgte der Hinweis, dass die anerkannten Naturschutzverbände über die Planung zu informieren sind. Dies erfolgte mit Schreiben vom 28. Februar 2019. Im Rahmen der Beteiligung gingen Hinweise zu formalen Inhalten der Begründung und des Umweltberichts ein, zur Objektplanung sowie zu allgemeinen Richtlinien des Umweltschutzes. Der weiteren erfolgten Stellungnahmen zu folgenden Themen:

Ziele der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanung wies in ihrer Stellungnahme auf die im Rahmen der Planung zu beachtenden rechtlichen Grundlagen hin.

Stellungnahme dazu:

Im Zuge des Verfahrens wurde der bei Aufstellung des B-Plans geltende LEP BB durch den LEP HR abgelöst. Die für die Planung relevanten Grundsätze der Raumordnung wurden ermittelt und im Rahmen der Abwägung berücksichtigt. Die Inhalte des Bebauungsplanes stehen

den Zielfestlegungen des LEP HR oder den Darstellungen oder Grundsätzen der Regionalplanung nicht entgegen. Die Begründung wurde entsprechend fortgeschrieben.

Bahngewidmete Flächen sowie betriebsnotwendige technische Medien

Mehrere beteiligte Träger wie die Deutsche Bahn AG – Immobilien Region Ost, DB Netz AG, DB Energie GmbH, DB Kommunikationstechnik GmbH/ Vodafone GmbH haben auf das Vorhandensein verschiedener bahnbetriebsnotwendiger Kabelanlagen hingewiesen, die nicht entbehrlich sind und damit unverlegt werden müssen. Grundsätzlich erfolgte eine Zustimmung zur Planung.

Seitens der DB AG, des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) und des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV) wurde vorgebracht, dass es sich bei großen Teilen des Plangebietes um planfestgestellte Eisenbahnflächen handelt, die gemäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) der Planungshoheit des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen.

Es wurde weiter vorgetragen, dass für diese Flächen eine Freistellung nach § 23 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) notwendig ist, da erst nach Freistellung der Flächen eine Überplanung mit anderen Nutzungen erfolgen kann.

Stellungnahme dazu:

Bezüglich der Umverlegung betriebsnotwendiger Kabel fanden umfangreiche Abstimmungen mit der DB AG und ihrer Konzernunternehmen statt. Für diese Leitungen, die quer über das geplante Baufeld laufen, liegen die Umverlegungsplanungen im Entwurf vor. Eine Verlegung sämtlicher bahnbetriebsrelevanten technischen Medien ist im Jahr 2022 vorgesehen. Hierzu werden neue Leitungen im Bereich des Bahnsteigs, im Bereich der Bauabschnitte im Kabeltrog verlegt und nach der Verlegung an das jeweilige System angeklemt. Hierfür sind partielle Sperrpausen (an den Wochenenden) erforderlich. Danach können die Altbestandsleitungen außer Betrieb genommen werden. Die Verlagerung der Kabellagen aus dem Plangebiet, erlaubt eine bauliche Nutzung der Flächen entsprechend der Ziele des Bebauungsplanes.

Der Ankauf der bahneigenen Flächen, sowie die Rahmenbedingungen der weiteren Planung werden im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages zwischen der Deutschen Bahn AG und der Gemeinde Seddiner See geregelt.

Eine Entwidmung der Flächen gem. § 23 AEG ist nicht erforderlich. Das Eisenbahn-Bundesamt (Außenstelle Berlin) hat in späteren Abstimmungen erklärt (E-Mail vom 17. Januar 2022), dass es sich bei einer Park&Ride-Anlage um eine Anlage handelt, deren Zweckbestimmung im Einklang mit der Zweckbestimmung als Betriebsanlage einer Eisenbahn steht und ein planerischer Konflikt deshalb nicht zu erkennen ist. Aus diesem Grund ist eine Freistellung gemäß § 23 AEG für die Errichtung der geplanten Park&Ride-Anlage entsprechend den Aussagen des Eisenbahn-Bundesamtes nicht erforderlich. Flächen, die nicht gem. § 23 AEG von den Bahnbetriebszwecken freigestellt sind, unterliegen nicht der kommunalen Planungshoheit. Ein Freistellungsverfahren sollte daher zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Wasserversorgung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ Nieplitz) wies darauf hin, dass sich

im Plangebiet ungenutzte Trinkwasserleitungen befinden, welche zurück gebaut werden müssen.

Stellungnahme dazu:

Diesbezügliche Abstimmungen erfolgen im Rahmen der Ausführungsplanung. Der Rückbau der betroffenen Leitungen ist vorgesehen.

Waldflächen i.S. § 8 LWaldG

Der Landesbetrieb Forst Brandenburg wies auf die Notwendigkeit hin für die bestehenden Waldflächen im Plangebiet eine Waldumwandlung durchzuführen und die vorgenommenen Eingriffe auszugleichen.

Stellungnahme dazu:

Gemäß den Vorabstimmungen mit dem Landesbetrieb Forst, Oberförsterei Potsdam, wurde das Plangebiet zweimal vor Ort besichtigt und die Flächen bestimmt, die als Wald i.S. des Waldgesetzes gelten.

Im Ergebnis sind aus heutiger Sicht 2.439 qm Wald i.S. des Landeswaldgesetzes, davon liegen 998 qm innerhalb des 1. Bauabschnitts und 1.441 qm innerhalb des 2. Bauabschnitts. Die Realisierung des 1. Bauabschnitts soll kurzfristig erfolgen, der zeitliche Horizont für die Realisierung des 2. Abschnitts ist noch nicht absehbar.

Die Eingriffe in den Teilbereich 1 werden im Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes vollumfänglich auf externen Flächen ausgeglichen (1.746,5 qm Erstaufforstung und waldverbessernde Maßnahme). Die Flächensicherung erfolgt auf gemeindeeigenen Flächen (Flurstück 85, Flur 2, Gemarkung Kähnsdorf). Eine detaillierte Betrachtung erfolgt im Rahmen des beiliegenden Umweltberichtes.

Landschaftsschutzgebietsfläche

Die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Potsdam-Mittelmark) wies mit Schreiben vom 07. Februar 2019 auf die Überlagerung einer Teilfläche des Plangebietes mit dem Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“ hin und teilte mit, dass die Beurteilung der Unterlagen, die entsprechend des Zuständigkeitserlasses des MLUL für das sogenannte „Planen in die Befreiungslage“ bereits vorgelegt worden sind, mit separaten Schreiben erfolgt.

Stellungnahme dazu:

Die uNB teilte im Rahmen einer separaten Stellungnahme vom 21. Februar 2019 mit, dass die Voraussetzungen für eine Einzelfall-Entscheidung vorliegen. Zusätzlich erklärt die uNB – unter der Bedingung der Einhaltung des Nutzungs- und Entwicklungsrahmens entsprechend des dem B-Plan zugrunde liegenden Konzeptes – das Vorliegen einer objektiven Befreiungslage gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG und somit für die Aufstellung des B-Plans und die 6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Seddiner See das „Planen in die Befreiungslage“ für aussichtsreich, weil die öffentlichen Interessen im vorliegenden Einzelfall die landschaftsschutzrechtlichen Belange absehbar überwiegen.

Niederschlagsverbringung

Seitens des Landkreises Potsdam-Mittelmark wurde darauf hingewiesen, dass die Versiegelung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken ist und das unverschmutzte Niederschlagswasser vorzugsweise schadlos am Ort des Anfalls zu versickern ist.

Stellungnahme dazu:

Es fand eine Alternativenprüfung statt, gewählt wurde die Variante mit den wenigsten naturschutzrechtlichen Eingriffen. Laut dem Baugrundgutachten (INGENIEURBÜRO FÜR GEOTECHNIK DIPL.-ING. F. MASCHKE 2018) sind die nichtbindigen Sand-Böden für eine gezielte Infiltration von Niederschlagswasser gut geeignet. Das Büro Stationova GmbH hat bereits hydraulische Berechnungen durchgeführt. Im Ergebnis werden 2 Mulden und 1 Rigolenbox am Standort vorgesehen, um anfallende Wassermassen schadlos abführen zu können. Die Entwässerung erfolgt über Straßeneinläufe auf den Fahrbahnen.

Zudem werden Festsetzungen zu teilversiegelten Flächen von Stellplätzen aufgenommen.

5.4 Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

Der Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ erfolgte am 01. März 2022 mit Beschluss-Nr.: 03/Mär/2022 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See. Der Beschluss sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB wurden im Amtsblatt Nr. 04 der Gemeinde Seddiner See am 30. März 2022 öffentlich bekannt gemacht sowie auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand im Zeitraum vom 07. April bis zum 07. Mai 2022 statt. Es ist keine Stellungnahme eingegangen.

Nachgeordnet dazu erfolgte am 03. Mai 2022 der Auslegungsbeschluss mit Beschluss-Nr.: 09/Mär/2022 zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB zur 6. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Seddiner See für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“. Eine Beteiligung ist noch bis einschließlich 06. Juli 2022 möglich. Der Abschluss des FNP-Änderungsverfahrens erfolgt nach Durchführung des von der Gemeinde beabsichtigten Freistellungsverfahrens nach § 23 AEG, durch das eine rechtssichere Darstellung als bahngewidmete Fläche ermöglicht wird.

5.5 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Der Beschluss zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ erfolgte am 01. März 2022 mit Beschluss-Nr.: 03/Mär/2022 in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See und fand parallel zur öffentlichen Auslegung

,statt. Die Beteiligung der Behörden erfolgte im Zeitraum vom 07. April bis einschließlich 07. Mai 2022.

Mit Schreiben vom 06. und 07. April 2022 sind insgesamt 27 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden angeschrieben und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB um Stellungnahme gebeten worden. Eingebunden wurde auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Innerhalb der Beteiligungsfrist bzw. im Anschluss daran sind insgesamt 18 Stellungnahmen eingegangen. Die Stellungnahme der Deutschen Bahn wurde nach gewährter Fristverlängerung nach Abschluss des Beteiligungszeitraumes am 03.06.2022 eingereicht. Im Rahmen der Beteiligung gingen Hinweise zu formalen und redaktionellen Inhalten der Begründung und des Umweltberichts ein, zur Ausführung und Objektplanung sowie zu allgemeinen Richtlinien des Umwelt-, Immissions- sowie Artenschutzes. Im Folgenden werden diese zusammengefasst:

Ziele der Raumordnung

Die gemeinsame Landesplanung wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass seit 1. Juli 2019 der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) in Kraft getreten ist. Mit dem LEP HR wird der Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg (LEP B-B) abgelöst.

Stellungnahme dazu:

Die Festsetzungen des Landesentwicklungsplans Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) stehen den Inhalten des Bebauungsplans weiterhin nicht entgegen.

Die für die Planung relevanten Grundsätze der Raumordnung wurden ermittelt und im Rahmen der Abwägung berücksichtigt.

Belange der Regionalplanung

Die Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming teilt mit, dass der Regionalplan Havelland-Fläming auf Grund der Urteile des Obergerichts Berlin-Brandenburg vom 05. Juli 2018 unwirksam geworden ist. Somit liegen für die Region Havelland-Fläming bis auf Weiteres keine Ziele und Grundsätze der Regionalplanung vor. Die Regionalversammlung Havelland-Fläming hat am 27. Juni 2019 die Aufstellung des Regionalplans Havelland-Fläming 3.0 beschlossen. Das Beteiligungsverfahren gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) begann am 10.03.2022. Bis zum 09.06.2022 können Stellungnahmen zum Planentwurf, zu seiner Begründung, zum Umweltbericht sowie zu den ergänzenden Unterlagen abgegeben werden.

Stellungnahme dazu:

Dem Bebauungsplan stehen entsprechend den Festlegungen im Entwurf zum Regionalplan Havelland-Fläming 3.0 und seinen Teilregionalplänen keine regionalplanerischen Belange entgegen.

Dem Hinweis, die Begründung hinsichtlich des laufenden Beteiligungsverfahrens zum Entwurf des Regionalplanes Havelland-Fläming 3.0 zu ergänzen, wird gefolgt.

Bahngewidmete Flächen sowie betriebsnotwendige technische Medien

Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Planung Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin nicht berührt. Das Eisenbahn-Bundesamt sieht das geplante Vorhaben als bahnverträglich an und begrüßt die Errichtung einer Park- & Ride Anlage, insofern bestehen keine Bedenken. Ein Freistellungsverfahren für die genutzte Park- & Ride Anlage ist aus Sicht des EBA nicht erforderlich, wird aber dennoch von der Gemeinde angestrebt, um damit auch die Planungshoheit über die Fläche zu erhalten und mögliche zukünftige Konflikte zu vermeiden.

Ferner wurde der Hinweis gegeben, dass grundsätzlich sicherzustellen ist, dass bei der Umsetzung der Planungen während der Bauarbeiten und für die Zukunft gewährleistet werden muss, dass keinerlei Beeinträchtigungen und/oder Gefährdungen für die Betriebsanlagen der Bahn und des Eisenbahnbetriebes eintreten. Erforderlichenfalls sind entsprechende Vorkehrungen zum Schutz der Betriebsanlagen zu treffen.

Stellungnahme dazu:

Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von den Inhalten des Bebauungsplans nicht negativ beeinträchtigt. Das Vorhaben wird begrüßt und als bahnverträglich angesehen. Ein Freistellungsverfahren für die genutzte Park- & Ride Anlage ist aus Sicht des EBA nicht erforderlich, da deren Zweckbestimmung im Einklang mit der Nutzung als Betriebsanlage einer Eisenbahn steht.

Deutsche Bahn

Die Deutsche Bahn äußert in ihrer Stellungnahme keine Bedenken hinsichtlich der geplanten Nutzung des Bahnhofsvorplatzes und äußert Hinweise, die die Objektplanung betreffen und auf Ebene der Genehmigungs- sowie Ausführungsplanung relevant sind. Darüber hinaus äußert sich die DB Energie GmbH zu den im Geltungsbereich des Vorhabens liegenden Kabelanlagen, die nicht überbaut oder in ihrer Lage verändert werden dürfen.

Parallel zur Realisierung des Vorhabens wird der Überbau der im Bahnhofsumfeld liegenden Brücke zurückgebaut. Die Deutsche Bahn bittet abschließend um die Zusendung der Abwägungsergebnisse zu gegebener Zeit und an der weiterführenden Beteiligung am Verfahren.

Stellungnahme dazu:

Belange der Deutschen Bahn werden von den Inhalten des Bebauungsplans nicht negativ beeinträchtigt.

Für die im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden betriebsnotwendigen Kabelanlagen ist vor Realisierung des Vorhabens eine Umverlegung notwendig.

Für diese Leitungen, die quer über das geplante Bau Feld laufen, liegen die Umverlegungsplanungen im Entwurf vor. Eine Verlegung sämtlicher bahnbetriebsrelevanten technischen Medien ist im Jahr 2022 vorgesehen. Hierzu werden neue Leitungen im Bereich des Bahnsteigs, im Bereich der Bauabschnitte im Kabeltrog verlegt.

Die Verlagerung der Kabelanlagen aus dem Plangebiet, erlaubt eine bauliche Nutzung der Flächen entsprechend der Ziele des Bebauungsplanes.

Folgende Hinweise werden in nachgeordneten Planungsebenen relevant:

- Das Abstandsflächenrecht wird in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren vollumfänglich berücksichtigt.
- Hinweise zur Gewährleistung des sicheren Eisenbahnbetriebs, zu Neupflanzungen, zu Schutz- und Sicherungsmaßnahmen während laufenden Bauarbeiten wurden an den Objektplaner Vorhabenträger weitergegeben. Regelungsinhalte des Bebauungsplanverfahrens sind von den Hinweisen nicht betroffen.

Im weiteren Verfahrensverlauf erfolgt außerdem der Versand der Abwägungsergebnisse an die Deutsche Bahn. Eine Beteiligung der Deutschen Bahn erfolgt zudem im nachgelagerten Baugenehmigungsverfahren der Gemeinde.

DB Netz AG

Die DB Netz AG stimmt einer Überplanung DB-eigener Flächen mit öffentlichen Grünflächen sowie der Errichtung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Dritter auf Bahngelände nicht zu.

Stellungnahme dazu:

Die Flurstücke 288 und 879 befinden sich im Eigentum der DB Netz AG und sollen in Gänze (Flst. 288) bzw. als Teilfläche (Flst. 879) durch die Gemeinde Seddiner See erworben werden. Die entsprechenden Verhandlungen und Gespräche wurden bereits aufgenommen und der Erwerb der Flächen wurde durch die DB AG in Aussicht gestellt. Die übrigen Flurstücke befinden sich im Eigentum der Gemeinde. Nach erfolgtem Verkauf besteht kein Widerspruch zur geplanten Nutzung.

Wasserversorgung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Nieplitz“ (WAZ Nieplitz) wies darauf hin, dass im Plangebiet vorhandene Trinkwasserleitungen und Hydranten ggf. umverlegt bzw. zurückgebaut werden müssen. Außerdem muss der Trinkwasseranschluss für das vorhandene Wohngebäude gesichert werden. Die Kosten gehen zu Lasten der Gemeinde.

Stellungnahme dazu:

Die Erfordernisse wurden geprüft und werden entsprechend der notwendigen Dimension im Rahmen der Ausführungsplanung berücksichtigt. Der Rückbau der betroffenen Leitungen ist vorgesehen, während die Umverlegung der Hydranten nicht geplant ist, sodass die durchgängige Löschwasserversorgung auch während der laufenden Bauarbeiten sichergestellt ist.

Waldflächen i.S. § 8 LWaldG

Der Landesbetrieb Forst äußert in seiner Stellungnahme folgende Einwendungen: Im vorgelegten Entwurf des Umweltberichts zum Bebauungsplan wurden bezüglich des 1. Bauabschnittes für die überschießende Fläche (Kompensation über 1: 1) 749 qm genannt. Der Umfang der waldverbessernden Maßnahmen beträgt jedoch gemäß VV § 8 LWaldG 894 qm.

Stellungnahme dazu:

Da der Flächenumfang für die erforderliche Ersatzkompensation 894 m beträgt, wird dies im weiteren Verfahren korrigiert. Die Begründungen zum Umweltbericht sowie zum Bebauungsplan werden entsprechend der Anpassung der waldverbessernden Maßnahmen gemäß VV § 8 LWaldG2 fortgeschrieben. Der Umfang der waldverbessernden Maßnahmen wird auf 894 qm erhöht.

Landschaftsschutzgebietsfläche

Eine Teilfläche des Plangebietes überlagert sich mit dem Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“. Die untere Naturschutzbehörde (uNB Landkreis Potsdam) hat bei Einhaltung bestimmter Bedingungen das Vorliegen einer objektiven landschaftsschutzrechtlichen Befreiungslage erklärt. Der LSG-Verordnungsgeber, das MLUK (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz) hat dieser Erklärung nicht widersprochen.

Stellungnahme dazu:

Die untere Naturschutzbehörde bestätigt die rechtliche Befreiungslage gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG bei Einhaltung des vorgelegten Konzepts, da die öffentlichen Interesse im vorliegenden Einzelfall die landschaftsschutzrechtlichen Belange absehbar überwiegen. Der LSG-Verordnungsgeber, das MLUK, hat dieser Erklärung nicht widersprochen.

Niederschlagsverbringung

Die Untere Wasserbehörde weist darauf hin, dass die Versiegelung auf das unbedingt notwendige Minimum zu beschränken ist.

Stellungnahme dazu:

Die Stellplatzflächen sind in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Dies ist in der textl. Festsetzung Nr. 5 geregelt.

Naturschutzfachliche Kompensation

Die untere Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass mit Inkrafttreten des B-Plans in dessen Geltungsbereich die Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See vom 27.09.2016 Anwendung findet. Danach sind neben Bäumen auch Hecken und Sträucher geschützt und bei Beseitigung kompensationspflichtig. Die Kompensation der planbedingt zu beseitigenden geschützten Bäumen, Hecken und Sträucher ist in Übereinstimmung mit der Gehölzschutzsatzung zu regeln. Für die beabsichtigte Verringerung der gemäß der Gehölzschutzsatzung erforderlichen Ersatzbaumzahl auf nur ein Drittel durch Anhebung der Pflanzgröße enthält die Gehölzschutzsatzung keine rechtliche Grundlage. Die Reduzierung der Ersatzbaumzahl durch Anhebung der Pflanzgröße ist darüber hinaus auch fachlich nicht zu vertreten.

Stellungnahme dazu:

Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden gemäß der Gehölzschutzsatzung der Gemeinde Seddiner See unter Berücksichtigung der sich im Plangebiet befindlichen Bäume, Hecken und Sträucher angepasst.

Dabei wurden neben den Ersatzbäumen für verlustig gehende Einzelbäume auch die im Gebiet kartierten Laubgebüsche in die Kompensationsermittlung einbezogen. Für Ersatzbäume wurde durchgehend der Stammumfang 10-12 cm festgesetzt. Die Gesamtbilanz und entsprechende Festsetzungen wurde entsprechend geändert. Die Begründungen des Bebauungsplanes sowie des Umweltberichtes werden um die entsprechenden Maßnahmen fortgeschrieben.

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die untere Naturschutzbehörde gibt darüber hinaus den Hinweis, dass bei der Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen die Hinweise des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz zum Vollzug der Eingriffsregelung zu beachten sind. Diese impliziert, dass Gehölzpflanzungen zur Kompensation von Bodenfunktionsbeeinträchtigungen nur dann in Frage kommen, wenn die Anforderungen der HVE erfüllt werden. Darüber hinaus weist die untere Naturschutzbehörde darauf hin, dass außerhalb des B-Plans auszuführende Ausgleichsmaßnahmen in geeigneter Weise rechtlich zu sichern sind.

Stellungnahme dazu:

Im Rahmen der Eingriffsregelung ist u.a. die Anlage einer extensiv gepflegten Streuobstwiese im Umfang von 1.674 qm zur Kompensation der Schutzgüter Boden und Biotope vorgesehen. Die inhaltlichen Hinweise zu den Anforderungen der Art der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen wurden in den Umweltbericht übernommen (Lagerungsverbot von Dünger und Pestiziden; Beschränkung der Artenauswahl auf starkwüchsige Arten; Abtransport des Mähgutes, Umbruchverbot der Fläche).

Die Fläche ist im Gemeindeeigentum und weist ausreichend Flächenpotenziale vor; eine weitergehende rechtliche Sicherung ist insofern nicht erforderlich.

Weitere Kompensationsmaßnahmen sind im Umweltbericht gem. den Maßgaben der HVE 2009 ermittelt und im B-Plan festgesetzt worden (Strauchpflanzungen, Anlage extensiv gepflegter Wiesen).

Artenschutz

Durch die untere Naturschutzbehörde wird darauf hingewiesen, dass durch die Planung artenschutzrechtliche Verbote nicht verletzt werden. Für die Vermeidung der Verbotstatbestände ist ein Artenschutzkonzept zu erstellen.

Stellungnahme dazu:

Artenschutzrechtlichen Belange werden bei der Vorbereitung und Durchführung der baulichen Maßnahmen am Bahnhof Seddin berücksichtigt. Zur Überwindung von möglichen Verbotstatbeständen sind seitens der Gemeinde Seddiner See verschiedene (vorgezogene) Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen:

1. Bauabschnitt

Vergrämung der Zauneidechse in ein bestehendes und ausreichend qualifiziertes Ersatzhabitat an der Bahntrasse

Aufhängen von 15 Ersatzniststätten im nahen Umfeld des 1.BA vor Baubeginn und vor der entsprechend nächsten Brutperiode (bis 28. Februar).

2. Bauabschnitt

Aufhängen von 10 Ersatzniststätten im nahen Umfeld des 2.BA vor Baubeginn und vor der entsprechend nächsten Brutperiode (bis 28. Februar).

Die Gemeinde Seddiner See sichert zu, für die Durchführung auf qualifizierten Sachverständigen zurückzugreifen. Weiterführende konzeptionelle Maßnahmen sind insoweit aufgrund der Sachlage nicht zielführend, da die Standorte für die Ersatzniststätten durch den Sachverständigen konkret vor Ort bestimmt werden.

Immissionsschutz

Der Fachdienst Gesundheit (Landkreis Potsdam Mittelmark) und das Landesamt für Umwelt weisen darauf hin, dass der Lärm des Parkplatzes zu keiner relevanten Erhöhung der Beurteilungspegel durch den Bahnlärm führt. Aufgrund dieser besonderen Bestandssituation unter Berücksichtigung der Vorbelastungen ergibt sich planbedingt keine unzulässige Verschlechterung der Immissionssituation. Eine Notwendigkeit von eventuellen Schallschutzmaßnahmen ist nicht abzuleiten.

Stellungnahme dazu:

Aufgrund der besonderen Bestandssituation unter Berücksichtigung der Vorbelastungen ergibt sich planbedingt keine unzulässige Verschlechterung der Immissionssituation. Eine Notwendigkeit von eventuellen Schallschutzmaßnahmen ist nicht abzuleiten.

Bodendenkmalschutz

Der Fachdienst Öffentliches Recht / Kommunalaufsicht / Denkmalschutz, Bereich Untere Denkmalschutzbehörde äußert aus Sicht des Baudenkmalschutzes keine Bedenken und gibt Hinweise bezüglich dem Auffinden von unbekannten Bodendenkmalen sowie Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Planungsgebietes.

Stellungnahme dazu:

Der Forderung einen entsprechenden Hinweis zum Vorgehen bei Auffindung bisher unbekannter Bodendenkmale in die „Hinweise zur Planzeichnung“ zu übernehmen wird gefolgt. Die Planzeichnung wird angepasst.

Die übrigen Hinweise bezüglich der Kompensationsmaßnahmen betreffen die nachgeordneten Planungsebenen und werden zur Kenntnis genommen und an die Objektplanung weitergegeben.

Verkehrliche Belange, ruhender Verkehr, Barrierefreiheit

Die Gemeinde Michendorf gibt den Hinweis zur Berücksichtigung von Abstellflächen für Sonderfahräder, beispielsweise Lastenfahräder.

Der Behindertenbeauftragter des Landkreises Potsdam Mittelmark hat umfangreiche Hinweise zur Barrierefreiheit der Anlage gegeben, die sich auf die Ebene der Objektplanung beziehen. Diese wurden an den Objektplaner weitergegeben.

Stellungnahme dazu:

Die Hinweise zur Barrierefreiheit und zur Erschließung des ruhenden Verkehrs, insbesondere von Fahrradstellplätzen wurden in erfolgter Vorabstimmung zwischen der Objektplanung und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark folgendermaßen berücksichtigt:

- Abstellflächen für Sonderfahräder werden im Rahmen der Objektplanung berücksichtigt.

- Die Überprüfung zur Dimensionierung und Positionierung der Anlagen (B+R, P+R) ist bereits im Zuge des Fördermittelantragsverfahrens erfolgt und bestätigt im Ergebnis die sachgemäße Gestaltung des Standortes sowie der Anzahl der barrierefreien Stellplätze.
- Die Kennzeichnung von Gehwegen und Schildern ist im Rahmen der Objektplanung vorgesehen.
- Die Gestaltung der Radstellplätze sieht die Integration von Flächen für Sonderfahräder vor.
- Sofern es sich um E-Rollstühle handelt, die mit einer mobilen Batterie ausgestattet sind, ist die Lademöglichkeit bei den vorgesehenen 6-fach E-Bike Ladeschränken gegeben. Eine boden-nahe Lademöglichkeit ist nicht vorgesehen.
- Die Ausgestaltung der Anlage nach dem Zwei-Sinne-Prinzip erfolgt entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 zur Sicherstellung der Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität (TSI PRM).
- Taktile Leitsysteme in Form von Leitstreifen, Richtungsfeldern sowie angebrachte Prellschriften auf dem Handlauf gewährleisten die durchgängige Barrierefreiheit zwischen unterschiedlichen Verkehrsträgern: hier Bahn und Bus.
- Die Gestaltung der Außenanlage erfolgt entsprechend den Festsetzungen zur maximalen Quer- und Längsneigung.
- Die Zuwegung von barrierefreien Radwegen mit einer Mindestbreite von 2,50 m wird im Rahmen der Objektplanung durchgängig sichergestellt.
- Die Gestaltung der Haltestelle und Wendeschleife ist in enger Abstimmung mit den Verkehrsträgern und dem Verkehrsmanagement des Landkreises Potsdam-Mittelmark entsprechend des Nahverkehrsleitfadens- und -planes erfolgt. Die im Schreiben vom 18.11.2021 angeführten Belange von Menschen mit Behinderung wurden entsprechend berücksichtigt.

5.6 Änderung der Planung nach der Behördenbeteiligung und öffentlichen Auslegung

Die im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung vorgebrachten Stellungnahmen sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB eingestellt sowie unter Berücksichtigung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und gegeneinander abgewogen worden. Im Ergebnis wurden jedoch einzelne Festsetzungen im Bebauungsplan ergänzt bzw. geändert, die aber nicht die Grundzüge der Planung berühren. Die Begründung wurde darüber hinaus in verschiedenen Punkten aktualisiert, korrigiert und ergänzt.

Dies hat zu keiner wesentlichen Änderung der Planungsziele und Festsetzungen des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ geführt. Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt.

Im Einzelnen sind die folgenden Änderungen oder Ergänzungen in der Planzeichnung, bzw. den textlichen Festsetzungen vorgenommen worden:

- Textliche Festsetzung Nr. 3: Anpassung des Anteils an Strauchpflanzungen auf den umgebenden Böschungen (700 qm statt 600 qm),
- Textliche Festsetzungen Nr. 4: Anpassung der Anzahl der zur Gliederung der Stellplätze zu pflanzenden Laubbäume (28 statt 23 Stück) sowie eindeutigere Regelung der Pflanzqualität zu pflanzender Bäume (Änderung des Stammumfangs von 18-20 cm auf 10-12 cm)
- Ergänzung der Hinweise hinsichtlich des Umgangs mit Bodendenkmalen bei auftretenden Funden während Erdarbeiten
- Anpassung der externen Kompensationsflächen
 - a.) hinsichtlich der Fläche des gestuften Waldmantels (894 qm statt 749 qm)
 - b.) hinsichtlich der Fläche der Streuobstwiese (1.674 qm statt 2250 qm) sowie der Anzahl der zu pflanzenden Hochstamm-Obstbäumen (16 statt 22 Stück) und der Mindestpflanzqualität (10-12 cm statt 8-10 cm)
 - c.) zusätzlicher Hinweis zum Ausgleich der 39 geschützten Einzelbäume, der entweder über Obstgehölze innerhalb der Streuobstwiese oder auf anderen Standorten im Gemeindegebiet erbracht werden kann.
- Ergänzung der Vermeidungsmaßnahmen im Rahmen der speziellen Artenschutzmaßnahmen hinsichtlich der Vergrämung von Reptilien (neben der Zauneidechse sind auch gefangene andere Reptilien v.a. Blindschleichen mitumzusetzen),
- Ergänzung innerhalb der Pflanzliste: *Quercus robur* 'Fastigiata' („Säulen-Eiche“)

6. Rechtsgrundlagen

- **Baugesetzbuch** (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist
- **Baunutzungsverordnung** (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist
- **Bundesnaturschutzgesetz** (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist
- **Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz** (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/13, [Nr. 3]) geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl. I Nr. 28)
- **Brandenburgische Bauordnung** (BbgBO) 1) 2) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39], die zuletzt geändert wurden ist durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl. I/21, [Nr. 5])
- **Brandenburgisches Wassergesetz** (BbgWG), in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. März 2012, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28])
- **Waldgesetz des Landes Brandenburg** (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 06] S. 137), geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl. I Nr. 15)
- **Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten** (Bundesartenschutzverordnung - BArtSchVO) vom 16.02.2005, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95)
- **Gehölzschutzsatzung** (Satzung zum Schutz von Bäumen, Hecken und Sträuchern) der Gemeinde Seddiner See vom 27.09.2016, veröffentlicht am 26.10.2016
- **Erlass über die Verwendung gebietseigener Gehölze** bei der Pflanzung in der freien Natur vom 2. Dezember 2019 (ABl./20, (Nr. 9)) S. 203.
- **Planzeichenverordnung** (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist

- **Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Potsdamer Wald- und Havelseengebiet“** vom 22. Mai 1998 (GVBl.II/98, [Nr. 18], S. 426) zuletzt geändert durch Art. 1 Zwölfte ÄndVO vom 21. Juli.2021)

7. Anhang

7.1 Textliche Festsetzungen

Textliche Festsetzung Nr. 1:

Innerhalb der als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung bezeichneten Fläche sind Pkw-Stellplätze, Stellplatzflächen und -anlagen für Fahrräder, Stellplatzflächen für Motorräder, Fahrgassen, Bushaltestellen, Fahrgastunterstände, Beschilderungen, Beleuchtung sowie notwendige konstruktive Elemente des Straßenbaus zulässig.

Die Verkehrsfläche dient auch den Bussen des ÖPNV als Wendeanlage.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 2:

Innerhalb der mit SPE bezeichneten Flächen sind auf maximal 500 qm Gehölze zu erhalten oder Strauchgruppen zu pflanzen. Für Strauchgruppen ist pro 1,5 qm ein Strauch gemäß der Pflanzliste (Mindestpflanzqualität 2x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu verwenden.

Die verbleibenden Flächen sind als extensive Wiese anzulegen und mit einer standortgerechten, kräuterreichen Saatgutmischung zu begrünen.

Der innerhalb der Fläche bestehende Gehölzbestand ist bei der Berechnung der Flächengröße der Strauchpflanzungen anzurechnen.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 3:

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind mindestens 2.101 qm dauerhaft zu begrünen. Der Anteil an Strauchpflanzungen auf den umgebenden Böschungen soll mindestens 700 qm betragen. Es ist pro 1,5 qm ein Strauch (Mindestpflanzqualität 2x verpflanzt, ohne Ballen, 60-80 cm) zu verwenden. Es sind Gehölzarten gemäß der Pflanzliste zu verwenden.

Die verbleibenden Flächen sind als extensive Wiese anzulegen und mit einer standortgerechten, kräuterreichen Saatgutmischung zu begrünen.

Hinweis: Dies gilt nicht für die temporäre Böschung zwischen dem geplanten Bauabschnitt 1 und 2, da sie zum Zeitpunkt der Herstellung des 2. Baubchnittes zurückgebaut wird.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 4:

Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung sind zur Gliederung der Stellplätze mindestens 28 Laubbäume (Mindestpflanzqualität Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm) zu pflanzen. Die Bäume sind in ausreichend große Pflanzscheiben (tatsächlicher Wurzelraum mindestens 9 qm) zu pflanzen. Es sind Arten gemäß der Pflanzliste zu verwenden.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Textliche Festsetzung Nr. 5:

Stellplatzflächen sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss oder Asphaltierungen sind unzulässig.

Dies gilt nicht für Behindertenstellplätze.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

HINWEISE

Umgang mit Bodendenkmalen

Sofern bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodendenkmale z.B. in Form von Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Knochen, Stein- oder Metallgegenstände entdeckt werden, sind Funde der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben.

Waldumwandlung

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Parken und Umsteigen am Bahnhof Seddin“ ist Wald gem. § 2 LWaldG (Landeswaldgesetz) betroffen, weswegen eine Waldumwandlung erforderlich wird. Der Gesamtverlust beträgt 2.439 qm, davon 998 qm im geplanten Bauabschnitt 1. Die waldrechtlichen Kompensationserfordernisse für den 1. Bauabschnitt sollen abschließend im Bebauungsplan geregelt werden.

Externe Kompensationsflächen

- Auf dem gemeindeeigenen Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf ist eine 998 qm Fläche mit Waldkiefer, Traubeneiche, Spitzahorn und Hänge-Birke aufzuforsten. Auf der westlichen Seite der Erstaufforstung ist ein gestufter Waldmantel auf 894 qm anzulegen.
- Auf dem gemeindeeigenen Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf ist eine Streuobstwiese auf 1.674 qm mit mindestens 16 Hochstamm-Obstbäumen auf Grünland (Mindestpflanzqualität 10-12 cm Stammumfang) anzulegen.

- Der Ausgleich für 39 geschützte Einzelbäume kann entweder über Obstgehölze - ein Baum pro 100qm innerhalb der Streuobstwiese, Flurstück 85 der Flur 2 in der Gemarkung Kähnsdorf, oder auf anderen Standorten im Gemeindegebiet erbracht werden.

Spezielle Artenschutzmaßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen

- Bauzeitenregelung – Baufeldfreimachungen, Gehölzbeseitigungen, Baumfällungen, Rodungen, Abbrucharbeiten sind außerhalb der Vegetationsperiode / Fortpflanzungszeiten der Vögel, sprich in der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar, durchzuführen.
- Vor den Baumfällungen / Baufeldfreimachungen sind Höhlenbäume nochmals zu kontrollieren (evtl. Neubesiedlung durch den Eremit bzw. nicht einsehbare Höhlen in großer Höhe). Die Kontrolle der Baumhöhlen hinsichtlich des Eremiten kann gleichzeitig mit der Prüfung auf Fledermausbesatz (nur im Sommerhalbjahr nötig) erfolgen.
- Vor Beginn von Baumaßnahmen sind die Zauneidechsen aus dem jeweiligen Baugebiet abzufangen und in die öffentliche Grünfläche/SPE-Fläche im Plangebiet zu vergrämen / auszusetzen. Gefangene andere Reptilien (v.a. Blindschleichen) sind mit umzusetzen.

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme

- Vor Beginn der jeweiligen Baumaßnahmen sind artspezifische Ersatzniststätten für verlustig gehende (Baum-)Höhlen in der unmittelbaren Umgebung des Plangebiets im Verhältnis 1:1 für unbesetzte Baumhöhlen und im Verhältnis 1:2 für besetzte Baumhöhlen aufzuhängen.

Wasserrechtliche Erlaubnis

Sofern das Niederschlagswasser gesammelt und über unterirdische Versickerungsanlagen (z.B. Rigolen, Sickerschächte) ins Grundwasser abgeleitet werden soll, ist mit dem Antrag auf Baugenehmigung eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark zu beantragen.

Pflanzliste

Baumarten:

<i>Acer platanoides</i>	Spitz-Ahorn
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg-Ahorn
<i>Betula pendula</i>	Sand-Birke
<i>Carpinus betulus</i>	Hainbuche
<i>Quercus robur</i>	Stiel-Eiche
<i>Quercus robur 'Fastigiata'</i>	Säulen-Eiche
<i>Tilia cordata</i> i.S.	Winter-Linde

Straucharten:

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn
<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel
<i>Corylus avellana</i>	Hasel
<i>Crataegus monogyna</i>	Zweiggriffliger Weißdorn

<i>Euonymus europaeus</i>	Pfaffenhütchen
<i>Frangula alnus</i>	Faulbaum
<i>Prunus spinosa</i>	Schlehe
<i>Rhamnus carthatica</i>	Kreuzdorn
<i>Rosa canina</i>	Hundsrose
<i>Rosa corymbifera</i>	Busch-Rose
<i>Sambucus nigra</i>	Schwarzer Holunder
<i>Sorbus aucuparia</i>	Vogelbeere

